



PUTUSAN
Nomor 151Pid.B/2025/PN Bib

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Marhaban Basyar Alias Bam Bin Aceng
Abdurahman (alm);
Tempat lahir : Tangerang;
Umur/Tanggal lahir : 42 tahun / 03 Juni 1982;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kampung Kenanga RT 004 RW 004 Kelurahan
Kenangan Kecamatan Cipondoh Kota Tangerang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 25 Oktober 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : Sp.Kap/96/X/2024/Reskrim;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 14 November 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 November 2024 sampai dengan tanggal 24 Desember 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Desember 2024 sampai dengan tanggal 23 Januari 2025;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Januari 2025 sampai dengan tanggal 22 Februari 2025;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Februari 2025 sampai dengan tanggal 22 Februari 2025;
6. Hakim Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Februari 2025 sampai dengan tanggal 15 Maret 2025;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Maret 2025 sampai dengan 14 Mei 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Imam Razy Arighi, S.H., Penasehat Hukum dari Pusat Bantuan Hukum (PBH) Peradi Bale Bandung yang beralamat di Ruko Bale Sakanca Blok A Nomor 2-3 Jalan Al-Fathu Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3, Pamekaran Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 25 Februari 2025 Nomor 151/Pid.B/2025/PN Blb;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 151/Pid.B/2025/PN Blb tanggal 14 Februari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 151/Pid.B/2025/PN Blb tanggal 14 Februari 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan dengan Register Perkara Nomor PDM-24/CIMAH/Eoh.2/02/2025 tanggal 25 Maret 2025 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Marhaban Basyar Alias Bam Bin Alm Aceng Abdurahman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja merampas nyawa orang lain" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 338 KUHP sebagaimana surat Dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Marhaban Basyar Alias Bam Bin Alm Aceng Abdurahman, berupa pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun, dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah pisau yang pinggir dan ujungnya tajam terbuat dari besi stainless dengan panjang 21cm (dua puluh satu centimeter) terdapat bercak darah;Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan bahwa Terdakwa bersikap sopan selama persidangan dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan, Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatan dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya serta Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;

Halaman 2 dari 62 Putusan Nomor 151/Pid.B/2025/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan dengan Nomor Register Perkara:PDM-24/EOH.2/02/2025 tanggal 10 Februari 2025 sebagai berikut:
Pertama:

Bahwa Terdakwa Marhaban Basyar Alias Bam Bin Alm Aceng Abdurahman, pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2024 sekira pukul 18.30 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2024, bertempat di KampungSaparako RT 003 RW 002 Desa Majalaya Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas I A yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Dengan sengaja merampas nyawa orang lain. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika Pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2024 sekira pukul 09.00 WIB, Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Dodi Supriadi Bin Ajiddan Korban Budhi Rismawan (selanjutnya disebut Korban) yang sedang berada di sebuah rumah kontrakan yang berlamat di KampungBalekambang RT 02 RW 13 Desa Sukamaju Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung. Kemudian Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Dodi Supriadi Bin Ajiddan Korban sepakat untuk minum-minuman keras, namun karena tidak memiliki uang akhirnya Saksi Dodi Supriadi Bin Ajidmemberikan ide untuk menggadaikan sepeda motor Korban. Mendengarkan ide Saksi Dodi Supriadi Bin Ajidtersebut akhirnya Korban menyetujuinya, dengan syarat Korban meminta Terdakwa dan Saksi Dodi Supriadi Bin Ajidmelunasi gadaian sepeda motor milik Korban dalam waktu yang tidak lama. Akhirnya Saksi Dodi Supriadi Bin Ajid pergi membawa sepeda motor milik Korban menuju Sdr. Usin yang merupakan penjual minuman keras di KampungPatrol Desa Sukamaju Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung. Selanjutnya Saksi Dodi Supriadi Bin Ajidmengambil 4 (empat) botol minuman keras dari Sdr. Usin sementara sepeda motor korban disimpan di Sdr. Usin, kemudian Sdr. Dodi Supriadikembali menuju rumah kontrakan



tempat Korban dan Terdakwa menunggu, tidak lama kemudian Saksi Dodi Supriadi Bin Ajid datang dengan berjalan kaki sambil membawa minuman keras merek intisari sebanyak 4 (empat) botol. Selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Dodi Supriadi Bin Ajid dan Korban minum bersama sampai habis lalu Korban pulang. Kemudian sekira pukul 09.30 WIB, Saksi Dodi Supriadi Bin Ajid memberitahu Terdakwa bahwa sepeda motor milik Korban dijaminkan kepada pedagang minuman keras di Kampung Patrol Desa Sukamaju Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung. Selanjutnya Saksi Dodi Supriadi Bin Ajid mengajak Terdakwa untuk pergi mendatangi Saksi Dudi Kusmayadi Alias Badot di Alun-Alun Majalaya lalu Terdakwa dan Saksi Dodi Supriadi Bin Ajid pergi naik ojek menuju Alun-Alun Majalaya, sesampainya di Alun-Alun Majalaya, Terdakwa dan Saksi Dodi Supriadi Bin Ajid bertemu dengan Saksi Dudi Kusmayadi Alias Badot, kemudian Saksi Dodi Supriadi Bin Ajid meminjam uang sebesar Rp. 600.000 (enam ratus ribu) kepada Saksi Dudi Kusmayadi Alias Badot dan menjaminkan sepeda motor milik Korban. Kemudian Saksi Dudi Kusmayadi Alias Badot memberikan uang tersebut kepada Saksi Dodi Supriadi Bin Ajid, setelah itu Saksi Dudi Kusmayadi Alias Badot dan Saksi Dodi Supriadi Bin Ajid pergi dengan menggunakan ojek untuk mengambil sepeda motor milik Korban di Sdr. Usin sementara Terdakwa menunggu di Alun Alun Majalaya. Tidak lama kemudian datang Saksi Dodi Supriadi Bin Ajid dengan membawa sepeda motor milik Korban sedangkan Saksi Dudi Kusmayadi Alias Badot dibonceng oleh ojek. Setelah itu, Saksi Dodi Supriadi Bin Ajid menyerahkan sepeda motor milik Korban kepada Saksi Dudi Kusmayadi Alias Badot lalu Terdakwa dan Saksi Dodi Supriadi Bin Ajid pulang ke rumah kontrakan di Kampung Balekambang RT 02 RW 13 Desa Sukamaju Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung;

- Bahwa selanjutnya Pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2024 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa dan Saksi Dodi Supriadi Bin Ajid pergi menemui Saksi Dudi Kusmayadi Alias Badot di Alun Alun Majalaya dengan tujuan Terdakwa hendak meminjam uang lagi sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan alasan untuk ongkos ke Tangerang, lalu Terdakwa menjanjikan kepada Saksi Dudi Kusmayadi Alias Badot akan menebus sepeda motor tersebut secepatnya karena Terdakwa hendak menjual celana levis sebanyak 5.000 (lima ribu) pcs. Setelah mendapatkan uang tambahan dari Saksi Dudi Kusmayadi Alias Badot selanjutnya Terdakwa dan Saksi Dodi Supriadi Bin Ajid pulang ke rumah kontrakan di Kampung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Balekambang RT 02 RW 13 Desa Sukamaju Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung;

- Bahwa selanjutnya, pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2024 sekira pukul 14.00 WIB, Korban mengajak Anak Saksi Hasbi (Anak Kandung Korban) untuk mencari sepeda motor milik Korban, lalu Anak Saksi Hasbi dan Korban pergi dengan menggunakan sepeda motor yang mana Anak Saksi Hasbi yang mengendarai sedangkan Korban diboceng. Lalu di tengah perjalanan Anak Saksi Hasbi dan Korban bertemu dengan Saksi Ikman Awandi Alias Akung kemudian Korban turut mengajak Saksi Ikman Awandi Alias Akung untuk mencari sepeda motor milik Korban yang digadaikan Saksi Dodi Supriadi Bin Ajid. Selajutnya Korban bersama-sama dengan Saksi Ikman Awandi Alias Akung dan Anak Saksi Hasbi datang menemui Terdakwa dan Saksi Dodi Supriadi Bin Ajid di rumah kontrakan yang beralamat di Kampung Balekambang RT 02 RW 13 Desa Sukamaju Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung, untuk menanyakan kepada siapa sepeda motor milik Korban digadaikan, namun Saksi Dodi Supriadi Bin Ajid membohongi Korban dengan mengatakan sepeda motor tersebut digadaikan kepada Sdr. Maman Warga RW20 Kampung Balekambang Desa Sukamaju Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung. Selanjutnya Korban bersama-sama dengan Saksi Ikman Awandi Alias Akung dan Anak Saksi Hasbi pergi mencari Sdr. Maman di Kampung Balekambang RT 02 RW 13 Desa Sukamaju Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung namun tidak ditemukan, merasa dibohongi membuat Korban menjadi emosi;
- Bahwa selanjutnya, Pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2024 sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa dan Saksi Dodi Supriadi Bin Ajid pergi mencari pinjaman untuk menebus gadaian sepeda motor ke Saksi Dudi Kusmayadi Alias Badot, yang mana saat itu Saksi Dodi Supriadi Bin Ajid sudah membawa 1 (satu) bilah golok dan 1 (satu) pisau yang diselipkan di pinggang dari kontrakan dengan menggunakan angkutan umum ke Alun Alun Majalaya. Namun, pada saat itu Korban bersama-sama dengan Saksi Ikman Awandi Alias Akung dan Anak Saksi Hasbi melihat Terdakwa dan Saksi Dodi Supriadi Bin Ajid kemudian mengikutinya, sesampainya di pertigaan jalan kaum Terdakwa dan Saksi Dodi Supriadi Bin Ajid turun dari angkutan umum lalu Korban menghampiri Terdakwa dan langsung memukuli Terdakwa dengan menggunakan kepala tangan Korban ke arah muka dan mengenai muka Terdakwa, melihat keributan selanjutnya Saksi Randi Cahyadi Alias Bule meleraikan keributan antara Korban dan Terdakwa.

Halaman 5 dari 62 Putusan Nomor 151/Pid.B/2025/PN Bib

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Lalu Saksi Randi Cahyadi Alias Bule membawa Terdakwa menjauh dari Pertigaan Kaum. Selanjutnya, Korban menanyakan kembali kepada Saksi Dodi Supriadi Bin Ajid sepeda motor digadaikan kepada siapa hingga akhirnya Saksi Dodi Supriadi Bin Ajid memberitahu sepeda motor milik Korban digadaikan kepada Saksi Dudi Kusmayadi Alias Badot. Setelah itu, Korban bersama-sama dengan Saksi Ikman Awandi Alias Akung dan Saksi Dodi Supriadi Bin Ajid menemui Saksi Dudi Kusmayadi Alias Badot, sedangkan Anak Saksi Hasbi pergi. Setelah bertemu dengan Saksi Dudi Kusmayadi Alias Badot tersebut Korban menanyakan keberadaan sepeda motor kepada Saksi Dudi Kusmayadi Alias Badot lalu Saksi Dudi Kusmayadi Alias Badot menjelaskan sepeda motor milik Korban ada padanya lalu Korban dan Saksi Ikman Awandi Alias Akung pulang ke rumah, sementara Saksi Dodi Supriadi Bin Ajid pergi ke Alun Alun dan bertemu dengan Terdakwa kembali. Kemudian Terdakwa dan Saksi Dodi Supriadi Bin Ajid pergi ke Kampung Patrol Desa Sukamaju Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung, untuk membeli minuman keras jenis tuak sebanyak 1 (satu) bungkus/1liter;

- Bahwa selanjutnya, pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2024 sekira pukul 16.45 WIB, datang Saksi Yanto Sugianto membonceng Saksi Yogi Yogaswara, kemudian Saksi Dodi Supriadi Bin Ajid menyapa dan menanyakan mau hendak kemana, lalu Saksi Yanto Sugianto menjawab hendak membeli minuman keras kemudian Saksi Dodi Supriadi Bin Ajid mengajak minum bersama, kemudian Saksi Yanto Sugianto membonceng Saksi Dodi Supriadi Bin Ajid dan Saksi Yogi Yogaswara pergi membeli minuman keras jenis Intisari, tidak lama kemudian Saksi Yanto Sugianto bersama-sama Saksi Dodi Supriadi Bin Ajid dan Saksi Yogi Yogaswara datang dengan membawa 2 (dua) buah botol minuman keras jenis Intisari. Selanjutnya Saksi Yanto Sugianto bersama-sama Saksi Dodi Supriadi Bin Ajid dan Saksi Yogi Yogaswara pergi ke gudang benang yang beralamat di Kampung Balekambang Desa Sukamaju Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung sedangkan Terdakwa menunggu di pinggir jalan. Sesampainya di gudang benang, Saksi Dodi Supriadi Bin Ajid dan Saksi Yogi Yogaswara turun dari sepeda motor lalu bertemu dengan Saksi Eep Rukanda dan Saksi Asep Yonandi Alias Ucok, selanjutnya Saksi Dodi Supriadi Bin Ajid menyimpan sebilah golok di gudang tersebut sedangkan 1 (satu) bilah pisau masih disimpan Saksi Dodi Supriadi Bin Ajid di pinggang, sedangkan Saksi Yanto Sugianto menjemput Terdakwa. Setelah Terdakwa



dijemput oleh Saksi Yanto Sugianto kemudian Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Dodi Supriadi Bin Ajid, Saksi Yanto Sugianto, Saksi Yogi Yogaswara, Saksi Asep Yonandi Alias Ucockdan Saksi Eep Rukanda pergi ke lapangan bola, lalu bersama-sama minum minuman keras sebanyak 2 (dua) botol jenis Intisari, kemudian Terdakwa merasa sakit hati karena Korban memukuli Terdakwa selain itu juga Saksi Dodi Supriadi Bin Ajid tidak membantu membela Terdakwa ketika dipukuli oleh Korban, kemudian Terdakwa menelepon temannya bernama Sdr. Ipar yang tinggal di Sumedang, lalu Terdakwa memberitahu kepada Sdr. Ipar telah dipukuli oleh Korban, kemudian Sdr. Ipar menjawab mau didatangi atau tidak. Selanjutnya Saksi Eep Rukanda mengatakan "Udah Jangan Ngomongin Masalah Itu" kemudian Terdakwa menutup telpon tersebut. Setelah minuman keras habis, Terdakwa menyuruh Saksi Yogi Yogaswara untuk menggadaikan 1 (satu) unit Handpone sebesar Rp200.000,00 (dua rtus ribu rupiah) lalu Saksi Yogi Yogaswara dan Saksi Yanto Sugianto pergi untuk menggadaikan handphone milik Terdakwa dan tidak lama kemudian Saksi Yogi Yogaswara menyerahkan uang Rp200.000,00 (dua ratus ribu) kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi Dodi Supriadi Bin Ajid pergi membeli minuman keras merek intisari sebanyak 2 (dua) botol dan kembali lagi ke lapang bola, lalu Terdakwa, Saksi Dodi Supriadi Bin Ajid, Saksi Yanto Sugianto, Saksi Eep Rukanda, Saksi Asep Yonandi Alias Ucockdan Saksi Yogi Yogaswara meminum-minuman keras lagi;

- Bahwa selanjutnya, pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2024 Sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa dan Saksi Dodi Supriadi Bin Ajid pergi dari lapangan bola meninggalkan Saksi Yanto Sugianto, Saksi Eep Rukanda, Saksi Asep Yonandi Alias Ucockdan Saksi Yogi Yogaswara dengan berjalan kaki lalu di tengah perjalanan, Saksi Dodi Supriadi Bin Ajid mengatakan kepada Terdakwa "Bam Udah Aja Permasalahan Dengan Budhi Kita Bereskan, Kita Datang Aja Ke Rumahnya", kemudian Terdakwa menjawab "Ah Saya Tadi Aja Dipukulin Sama Korban", lalu Terdakwa meminjam golok sebagai jaga-jaga kepada Saksi Dodi Supriadi Bin Ajid sebagai persiapan dan jaga-jaga dengan mengatakan "Dod, Pinjam Golok Dod" kemudian Saksi Dodi Supriadi Bin Ajid menjawab "Kalau Golok Ga Ada Udah Disimpan Di Gudang" kemudian Terdakwa meminjam pisau Saksi Dodi Supriadi Bin Ajid lalu Saksi Dodi Supriadi Bin Ajid memberikan 1 (satu) bilah pisau lalu Terdakwa menyimpan pisau tersebut di pinggang. Setelah sampai di Kampung Patrol Desa Sukamaju Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan Saksi Dodi Supriadi Bin Ajidnaik angkutan umum untuk pergi ke rumah Korban yang beralamat di KampungSaparako RT 003 RW 002 Desa Majalaya Kabupaten Majalaya;

- Bahwa selanjutnya, pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2024 Sekira pukul 18.15 WIB ,Terdakwa dan Saksi Dodi Supriadi Bin Ajidberhenti di pertigaan Jalan Kaum Alun Alun Majalaya, kemudian berjalan kaki menuju rumah Korban lalu di tengah perjalanan Terdakwa mengatakan “ Dod Gimana Kalau ada apa-apa terhadap Saya,” kemudian Saksi Dodi Supriadi Bin Ajidmenjawab “Tenang Kang , Saya Bertanggung Jawab Tidak Akan Terjadi apa-apa , apabila terjadi hal yang fatal , Saya Ikut Ke Tangerang” kemudian Terdakwa menjawab “Ya Di Tangerang Ada Usaha “;
- Bahwa selanjutnya, pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2024 Sekira pukul 18.30 WIB , Terdakwa dan Saksi Dodi Supriadi Bin Ajidsampai di rumah Korban kemudian Saksi Dodi Supriadi Bin Ajidmengetuk pintu rumah Korban lalu Korban bersama dengan isterinya yaitu Saksi Ai Ikoh membuka pintu, kemudian Saksi Dodi Supriadi Bin Ajiddan Terdakwa masuk ke ruang tamu, selanjutnya Saksi Ai Ikoh bertanya kepada Terdakwa dan Saksi Dodi Supriadi Bin Ajiddengan mengatakan “Ari Motor Dimana (Kalau Motor Dimana)”, kemudian Saksi Dodi Supriadi Bin Ajidmenjawab “Teh Insaallah Motor Mah Ku Abdi Diberesan, Enjing Ge Insallah Aya (Teh Insaallah Sepeda Motor Ada Nanti Juga Dibereskan, Insaallah Besok Ada)”, yang pada saat itu, Terdakwa melihat Korban memegang shockbreaker sepeda motor, kemudian Saksi Dodi Supriadi Bin Ajiddan Terdakwa keluar rumah, di depan rumah Saksi Dodi Supriadi Bin Ajidmengatakan kepada Korban dengan mengatakan “Kang Kaluar We Urang Bereskeun (Kang di Luar Saja mari Bereskan)” lalu Korban keluar dari rumah sambil membawa shockbreaker berhadapan dengan Saksi Dodi Supriadi Bin Ajidlalu Korban memukul Terdakwa dengan shockbreaker, lalu Terdakwa menangkis pukul Terdakwa dengan menggunakan tangan kiri kemudian tangan kanan Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) bilah pisau milik Saksi Dodi Supriadi Bin Ajidyang diselipkan di pinggang Terdakwa kemudian Terdakwa menusukan pisau tersebut mengenai perut sebelah kiri Korban sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu Terdakwa mencabut pisau dari perut kiri Korban, kemudian Saksi Dodi Supriadi Bin Ajidlari sambil bertanya kepada Terdakwa “Bam Itu Udah Ke Tusuk Belum” kemudian Terdakwa menjawab “Udah Ketusuk Lari”, selanjutnya Saksi Dodi Supriadi Bin Ajidberlari paling depan, lalu Korban mengejar Terdakwa dan Saksi Dodi Supriadi Bin

Halaman 8 dari 62 Putusan Nomor 151/Pid.B/2025/PN Bib

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Ajidsambil berteriak “Maling –Maling “ lalu di tengah jalan Terdakwa membuang pisau dan berpisah dengan Saksi Dodi Supriadi Bin Ajid, kemudian Terdakwa kabur melarikan diri, setelah itu Terdakwa naik ojeg pergi ke pangkalan ojeg Cicalengka;

- Bahwa selanjutnya, pada hari jumat tanggal 25 Oktober 2024 sekira pukul 00.30 WIB Terdakwa berhasil ditangkap oleh Saksi Yayat Gumilar dan Saksi Sevtiana Martin yang merupakan Petugas Kepolisian Sektor Majalaya di pangkalan ojeg, yang selanjutnya Saksi Yayat Gumilar dan Saksi Sevtiana Martin membawa Terdakwa ke Kantor Polsek Majalaya untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa yang telah menusukan 1 (satu) bilah pisau milik Saksi Dodi Supriadi Bin Ajid ke arah perut Korban yang merupakan bagian vital dari tubuh telah membuat Korban meninggal dunia sebagaimana Surat Keterangan Kematian dari RSUD Majalaya Nomor: 445/1113.K/Jenazah/XI 2024 tanggal 24 Oktober 2024 yang ditandatangani oleh dr. Suhandha Akmal Al Kausar menyatakan Sdr. Budhi Rismawantelah meninggal pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2024 pada pukul 21.54 WIB;
- Bahwa berdasarkan Surat *Visum et Repertum* RSUD Majalaya Nomor : 445.92/141/RSUD/X/2024 tanggal 24 Oktober 2024 yang ditandatangani oleh dr. Diva Riamilda Irianto selaku dokter pemeriksa menyatakan telah melakukan pemeriksaan terhadap Sdr. Budhi Rismawan dengan hasil sebagai berikut:
 - Keadaan Umum : Tidak sadar;
 - Tekanan darah : Nadi tidak teraba;
 - Kepala dan muka : Tidak ditemukan kelainan;
 - Leher : Tidak ditemukan kelainan;
 - Dada dan perut : luka terbuka di regio perut ukuran kurang lebih sepuluh kali dua centimeter;
 - Anggota gerak atas : Tidak ditemukan kelainan;
 - Anggota gerak bawah : Tidak ditemukan kelainan;
 - Kesimpulan : Pada pemeriksaan luar saat ini ditemukan luka terbuka di regio perut ukuran kurang lebih sepuluh kali dua centimeter karena pasien datang ke IGD jam 19.05 WIB sudah tidak sadarkan diri dinyatakan meninggal pada jam 22.04 WIB;
- Bahwa berdasarkan hasil *Visum et Repertum* Nomor : R/ VeR/ 211/ 2024/ DOKpol tanggal 25 Oktober 2024 perihal hasil pemeriksaan bedah jenazah An/ Budhi Rismawanyang dilakukan oleh dr. Nurul Aida Fathya,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sp.FM., M. Sc., selaku dokter pemeriksa di Rumah Sakit Bhayangkara Sartika Asih telah melakukan pemeriksaan jenazah Budhi Rismawan dengan hasil Pemeriksaan sebagai berikut:

I. Pemeriksaan Luar:

.1 Luka-luka:

Pada perut sisi kiri lima sentimeter dari garis pertengahan depan, tiga puluh lima sentimeter dari puncak bahu, serratus tiga sentimeter di atas tumit, terdapat luka terbuka, tepi rata, tidak ada jembatan jaringan, dengan dasar rongga perut, jika luka dirapatkan membentuk sat ugaris berukuran tiga koma lima sentimeter dengan kedua sudut lancip;

II. Pemeriksaan dalam

.1 Hati berwarna coklat, permukaan licin, tepi tajam, perabaan kenyal, penampang berwarna coklat, gambaran hati jelas, berat seribu tiga puluh gram. Hati бага kiri tiga sentimeter dari garis pertengahan depan, empat sentimeter dari tepi bawah tampak terpotong zigzag dengan tiga buah kaki masing-masing panjang satu koma tiga sentimeter, satu koma empat sentimeter dan tiga sentimeter;

II.2 Lambung berisi lender berwarna kemerahan, selaput lender berlipat lipat disertai pelebaran pembuluh darah, usus dua belas jari berisi lender berwarna coklat kehijauan, usus halus berisi lender berwarna kecoklatan, usus besar berisi fases berwarna coklat kehijauan. Pada lambung tampak area yang terpotong yakni : pada lengkung kecil bagian tengah dua belas sentimeter di atas katup bawah tampak terpotong dan menembus hingga belakang secara mendatar sepanjang dua koma lima sentimeter, diliputi resapan darah seluas empat kali empat sentimeter;

II.3 Kelenjar anak ginjal kanan berbentuk trapezium, berwarna kuning, penampang berlapis. Kelenjar anak ginjal kiri berbentuk bulan sabit, berwarna kuning kemerahan, penampang berlapis, bagian bawah tampak terpotong rata sepanjang satu koma delapan sentimeter dan seluruhnya dikelilingi resapan darah;

II.4 Selanjutnya ditemukan saluran luka : sesuai pemeriksaan luar pada luka-luka poin 14 luka terbuka pada perut kiri berturut-turut menembus kulit, jaringan bawah kulit, otot perut, selaput dinding perut, hati бага kiri, lambung, jaringan penggantung kelenjar liur perut, kelenjar anak ginjal kiri dengan panjang saluran dua belas



sentimeter dengan arah dari depan ke belakang hamper sejajar dengan bidang datar;

III. Kesimpulan

Pada pemeriksaan korban laki-laki usia antara empat puluh sampai empat puluh lima tahun ini ditemukan luka terbuka pada perut sisi kiri akibat kekerasan tajam. Pada pemeriksaan dalam ditemukan luka tersebut menembus organ hati, lambung, kelenjar anak ginjal kiri. Perdarahan pada rongga perut. Organ-organ dalam tampak pucat. Sebab mati orang ini akibat kekerasan tajam di perut yang memotong organ-organ dan menimbulkan perdarahan. Perkiraan waktu kematian antara dua belas sampai delapan belas jam sebelum pemeriksaan luar;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 338 KUHPidana;

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa Marhaban Basyar Alias Bam Bin Alm Aceng Abdurahman bersama-sama dengan Saksi Dodi Supriadi Bin Ajid, pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2024 sekira pukul 18.30 WIB atau setidaknya dalam waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2024, bertempat di KampungSaparako RT 003 RW 002 Desa Majalaya Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas I A yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan Dengan sengaja merampas nyawa orang lain. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika Pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2024 sekira pukul 09.00 WIB , Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Dodi Supriadi Bin Ajiddan Korban Budhi Rismawan (selanjutnya disebut Korban) yang sedang berada di sebuah rumah kontrakan yang beralamat di KampungBalekambang RT 02 RW 13 Desa Sukamaju Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung. Kemudian Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Dodi Supriadi Bin Ajiddan Korban sepakat untuk minum-minuman keras, namun karena tidak memiliki uang akhirnya Saksi Dodi Supriadi Bin Ajidmemberikan ide untuk menggadaikan sepeda motor Korban. Mendengarkan ide Saksi Dodi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Supriadi Bin Ajid tersebut akhirnya Korban menyetujuinya, dengan syarat Korban meminta Terdakwa dan Saksi Dodi Supriadi Bin Ajid melunasi gadaian sepeda motor milik Korban dalam waktu yang tidak lama. Akhirnya Saksi Dodi Supriadi Bin Ajid pergi membawa sepeda motor milik Korban menuju Sdr. Usin yang merupakan penjual minuman keras di Kampung Patrol Desa Sukamaju Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung. Selanjutnya Saksi Dodi Supriadi Bin Ajid mengambil 4 (empat) botol minuman keras dari Sdr. Usin sementara sepeda motor korban disimpan di Sdr. Usin, kemudian Sdr. Dodi Supriadi kembali menuju rumah kontrakan tempat Korban dan Terdakwa menunggu, tidak lama kemudian Saksi Dodi Supriadi Bin Ajid datang dengan berjalan kaki sambil membawa minuman keras merek intisari sebanyak 4 (empat) botol. Selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Dodi Supriadi Bin Ajid dan Korban minum bersama sampai habis lalu Korban pulang. Kemudian sekira pukul 09.30 WIB, Saksi Dodi Supriadi Bin Ajid memberitahu Terdakwa bahwa sepeda motor milik Korban dijaminkan kepada pedagang minuman keras di Kampung Patrol Desa Sukamaju Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung. Selanjutnya Saksi Dodi Supriadi Bin Ajid mengajak Terdakwa untuk pergi mendatangi Saksi Dudi Kusmayadi Alias Badot di Alun-Alun Majalaya lalu Terdakwa dan Saksi Dodi Supriadi Bin Ajid pergi naik ojek menuju Alun-Alun Majalaya, sesampainya di Alun-Alun Majalaya, Terdakwa dan Saksi Dodi Supriadi Bin Ajid bertemu dengan Saksi Dudi Kusmayadi Alias Badot, kemudian Saksi Dodi Supriadi Bin Ajid meminjam uang sebesar Rp. 600.000 (enam ratus ribu) kepada Saksi Dudi Kusmayadi Alias Badot dan menjaminkan sepeda motor milik Korban. Kemudian Saksi Dudi Kusmayadi Alias Badot memberikan uang tersebut kepada Saksi Dodi Supriadi Bin Ajid, setelah itu Saksi Dudi Kusmayadi Alias Badot dan Saksi Dodi Supriadi Bin Ajid pergi dengan menggunakan ojek untuk mengambil sepeda motor milik Korban di Sdr. Usin sementara Terdakwa menunggu di Alun Alun Majalaya. Tidak lama kemudian datang Saksi Dodi Supriadi Bin Ajid dengan membawa sepeda motor milik Korban sedangkan Saksi Dudi Kusmayadi Alias Badot dibonceng oleh ojek. Setelah itu, Saksi Dodi Supriadi Bin Ajid menyerahkan sepeda motor milik Korban kepada Saksi Dudi Kusmayadi Alias Badot lalu Terdakwa dan Saksi Dodi Supriadi Bin Ajid pulang ke rumah kontrakan di Kampung Balekambang RT 02 RW 13 Desa Sukamaju Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung;

Halaman 12 dari 62 Putusan Nomor 151/Pid.B/2025/PN Bib

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2024 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa dan Saksi Dodi Supriadi Bin Ajid pergi menemui Saksi Dudi Kusmayadi Alias Badot di Alun Aluan Majalaya dengan tujuan Terdakwa hendak meminjam uang lagi sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan alasan untuk ongkos ke Tangerang, lalu Terdakwa menjanjikan kepada Saksi Dudi Kusmayadi Alias Badot akan menebus sepeda motor tersebut secepatnya karena Terdakwa hendak menjual celana levis sebanyak 5.000 (lima ribu) pcs. Setelah mendapatkan uang tambahan dari Saksi Dudi Kusmayadi Alias Badot selanjutnya Terdakwa dan Saksi Dodi Supriadi Bin Ajid pulang ke rumah kontrakan di Kampung Balekambang RT 02 RW 13 Desa Sukamaju Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung;
- Bahwa selanjutnya, pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2024 sekira pukul 14.00 WIB, Korban mengajak Anak Saksi Hasbi (Anak Kandung Korban) untuk mencari sepeda motor milik Korban, lalu Anak Saksi Hasbi dan Korban pergi dengan menggunakan sepeda motor yang mana Anak Saksi Hasbi yang mengendarai sedangkan Korban diboceng. Lalu di tengah perjalanan Anak Saksi Hasbi dan Korban bertemu dengan Saksi Ikman Awandi Alias Akung kemudian Korban turut mengajak Saksi Ikman Awandi Alias Akung untuk mencari sepeda motor milik Korban yang digadaikan Saksi Dodi Supriadi Bin Ajid. Selajutnya Korban bersama-sama dengan Saksi Ikman Awandi Alias Akung dan Anak Saksi Hasbi datang menemui Terdakwa dan Saksi Dodi Supriadi Bin Ajid di rumah kontrakan yang beralamat di Kampung Balekambang RT 02 RW 13 Desa Sukamaju Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung, untuk menanyakan kepada siapa sepeda motor milik Korban digadaikan, namun Saksi Dodi Supriadi Bin Ajid membohongi Korban dengan mengatakan sepeda motor tersebut digadaikan kepada Sdr. Maman Warga RW20 Kampung Balekambang Desa Sukamaju Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung. Selanjutnya Korban bersama-sama dengan Saksi Ikman Awandi Alias Akung dan Anak Saksi Hasbi pergi mencari Sdr. Maman di Kampung Balekambang RT 02 RW 13 Desa Sukamaju Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung namun tidak ditemukan, merasa dibohongi membuat Korban menjadi emosi;
- Bahwa selanjutnya, Pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2024 sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa dan Saksi Dodi Supriadi Bin Ajid pergi mencari pinjaman untuk menebus gadai sepeda motor ke Saksi Dudi Kusmayadi Alias Badot, yang mana saat itu Saksi Dodi Supriadi Bin Ajid sudah

Halaman 13 dari 62 Putusan Nomor 151/Pid.B/2025/PN Bib

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membawa 1 (satu) bilah golok dan 1 (satu) pisau yang diselipkan di pinggang dari kontrakan dengan menggunakan angkutan umum ke Alun Alun Majalaya. Namun, pada saat itu Korban bersama-sama dengan Saksi Ikman Awandi Alias Akung dan Anak Saksi Hasbi melihat Terdakwa dan Saksi Dodi Supriadi Bin Ajidkemudian mengikutinya, sesampainya di pertigaan jalan kaum Terdakwa dan Saksi Dodi Supriadi Bin Ajid turun dari angkutan umum lalu Korban menghampiri Terdakwa dan langsung memukuli Terdakwa dengan menggunakan kepala tangan Korban ke arah muka dan mengenai muka Terdakwa, melihat keributan selanjutnya Saksi Randi Cahyadi Alias Bule meleraikan keributan antara Korban dan Terdakwa. Lalu Saksi Randi Cahyadi Alias Bule membawa Terdakwa menjauh dari Pertigaan Kaum. Selanjutnya, Korban menanyakan kembali kepada Saksi Dodi Supriadi Bin Ajidsepeda motor digadaikan kepada siapa hingga akhirnya Saksi Dodi Supriadi Bin Ajidmemberitahu sepeda motor milik Korban digadaikan kepada Saksi Dudi Kusmayadi Alias Badot. Setelah itu, Korban bersama-sama dengan Saksi Ikman Awandi Alias Akung dan Saksi Dodi Supriadi Bin Ajid menemui Saksi Dudi Kusmayadi Alias Badot, sedangkan Anak Saksi Hasbi pergi. Setelah bertemu dengan Saksi Dudi Kusmayadi Alias Badot tersebut Korban menanyakan keberadaan sepeda motor kepada Saksi Dudi Kusmayadi Alias Badot lalu Saksi Dudi Kusmayadi Alias Badot menjelaskan sepeda motor milik Korban ada padanya lalu Korban dan Saksi Ikman Awandi Alias Akung pulang ke rumah, sementara Saksi Dodi Supriadi Bin Ajid pergi ke Alun Alun dan bertemu dengan Terdakwa kembali. Kemudian Terdakwa dan Saksi Dodi Supriadi Bin Ajid pergi ke KampungPatrol Desa Sukamaju Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung, untuk membeli minuman keras jenis tuak sebanyak 1 (satu) bungkus/ 1liter;

- Bahwa selanjutnya, pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2024 sekira pukul 16.45 WIB, datang Saksi Yanto Sugianto membonceng Saksi Yogi YOGASWARA, kemudian Saksi Dodi Supriadi Bin Ajidmenyapa dan menanyakan mau hendak kemana, lalu Saksi Yanto Sugianto menjawab hendak membeli minuman keras kemudian Saksi Dodi Supriadi Bin Ajidmengajak minum bersama, kemudian Saksi Yanto Sugianto membonceng Saksi Dodi Supriadi Bin Ajiddan Saksi Yogi Yogaswara pergi membeli minuman keras jenis Intisari, tidak lama kemudian Saksi Yanto Sugianto bersama-sama Saksi Dodi Supriadi Bin Ajiddan Saksi Yogi Yogaswara datang dengan membawa 2 (dua) buah botol minuman keras



jenis Intisari. Selanjutnya Saksi Yanto Sugianto bersama-sama Saksi Dodi Supriadi Bin Ajiddan Saksi Yogi Yogaswara pergi ke gudang benang yang beralamat di Kampung Balekambang Desa Sukamaju Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung sedangkan Terdakwa menunggu di pinggir jalan. Sesampainya di gudang benang, Saksi Dodi Supriadi Bin Ajiddan Saksi Yogi Yogaswara turun dari sepeda motor lalu bertemu dengan Saksi Eep Rukanda dan Saksi Asep Yonandi Alias Ucok, selanjutnya Saksi Dodi Supriadi Bin Ajid menyimpan sebilah golok di gudang tersebut sedangkan 1 (satu) bilah pisau masih disimpan Saksi Dodi Supriadi Bin Ajid di pinggang, sedangkan Saksi Yanto Sugianto menjemput Terdakwa. Setelah Terdakwa dijemput oleh Saksi Yanto Sugianto kemudian Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Dodi Supriadi Bin Ajid, Saksi Yanto Sugianto, Saksi Yogi Yogaswara, Saksi Asep Yonandi Alias Ucok dan Saksi Eep Rukanda pergi ke lapangan bola, lalu bersama-sama minum minuman keras sebanyak 2 (dua) botol jenis Intisari, kemudian Terdakwa merasa sakit hati karena Korban memukuli Terdakwa selain itu juga Saksi Dodi Supriadi Bin Ajid tidak membantu membela Terdakwa ketika dipukuli oleh Korban, kemudian Terdakwa menelepon temannya bernama Sdr. Ipar yang tinggal di Sumedang, lalu Terdakwa memberitahu kepada Sdr. Ipar telah dipukuli oleh Korban, kemudian Sdr. Ipar menjawab mau didatangi atau tidak. Selanjutnya Saksi Eep Rukanda mengatakan "Udah Jangan Ngomongin Masalah Itu" kemudian Terdakwa menutup telpon tersebut. Setelah minuman keras habis, Terdakwa menyuruh Saksi Yogi Yogaswara untuk menggadaikan 1 (satu) unit Handpone sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) lalu Saksi Yogi Yogaswara dan Saksi Yanto Sugianto pergi untuk menggadaikan handphone milik Terdakwa dan tidak lama kemudian Saksi Yogi Yogaswara menyerahkan uang Rp200.000,00 (dua ratus ribu) kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi Dodi Supriadi Bin Ajid pergi membeli minuman keras merek intisari sebanyak 2 (dua) botol dan kembali lagi ke lapang bola, lalu Terdakwa, Saksi Dodi Supriadi Bin Ajid, Saksi Yanto Sugianto, Saksi Eep Rukanda, Saksi Asep Yonandi Alias Ucok dan Saksi Yogi Yogaswara meminum-minuman keras lagi;

- Bahwa selanjutnya, pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2024 Sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa dan Saksi Dodi Supriadi Bin Ajid pergi dari lapangan bola meninggalkan Saksi Yanto Sugianto, Saksi Eep Rukanda, Saksi Asep Yonandi Alias Ucok dan Saksi Yogi Yogaswara dengan berjalan kaki lalu di tengah perjalanan, Saksi Dodi Supriadi Bin Ajid mengatakan kepada



Terdakwa “Bam Uдах Aja Permasalahan Dengan Budhi Kita Bereskan, Kita Datang Aja Ke Rumahnya”, kemudian Terdakwa menjawab “Ah Saya Tadi Aja Dipukulin Sama Korban”, lalu Terdakwa meminjam golok sebagai jaga-jaga kepada Saksi Dodi Supriadi Bin Ajid sebagai persiapan dan jaga-jaga dengan mengatakan “Dod, Pinjam Golok Dod” kemudian Saksi Dodi Supriadi Bin Ajid menjawab “Kalau Golok Ga Ada Uдах Disimpan Di Gudang” kemudian Terdakwa meminjam pisau Saksi Dodi Supriadi Bin Ajid lalu Saksi Dodi Supriadi Bin Ajid memberikan 1 (satu) bilah pisau lalu Terdakwa menyimpan pisau tersebut di pinggang. Setelah sampai di Kampung Patrol Desa Sukamaju Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung, Terdakwa dan Saksi Dodi Supriadi Bin Ajid naik angkutan umum untuk pergi ke rumah Korban yang berlatamat di Kampung Saparako RT 003 RW 002 Desa Majalaya Kabupaten Majalaya;

- Bahwa selanjutnya, pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2024 Sekira pukul 18.15 WIB, Terdakwa dan Saksi Dodi Supriadi Bin Ajid berhenti di pertigaan Jalan Kaum Alun Alun Majalaya, kemudian berjalan kaki menuju rumah Korban lalu di tengah perjalanan Terdakwa mengatakan “ Dod Gimana Kalau ada apa-apa terhadap Saya,” kemudian Saksi Dodi Supriadi Bin Ajid menjawab “Tenang Kang, Saya Bertanggung Jawab Tidak Akan Terjadi apa-apa, apabila terjadi hal yang fatal, Saya Ikut Ke Tanggerang” kemudian Terdakwa menjawab “Ya Di Tanggerang Ada Usaha”;
- Bahwa selanjutnya, pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2024 Sekira pukul 18.30 WIB, Terdakwa dan Saksi Dodi Supriadi Bin Ajid sampai di rumah Korban kemudian Saksi Dodi Supriadi Bin Ajid mengetuk pintu rumah Korban lalu Korban bersama dengan isterinya yaitu Saksi Ai Ikoh membuka pintu, kemudian Saksi Dodi Supriadi Bin Ajid dan Terdakwa masuk ke ruang tamu, selanjutnya Saksi Ai Ikoh bertanya kepada Terdakwa dan Saksi Dodi Supriadi Bin Ajid dengan mengatakan “Ari Motor Dimana (Kalau Motor Dimana)”, kemudian Saksi Dodi Supriadi Bin Ajid menjawab “Teh Insaallah Motor Mah Ku Abdi Dibereskan, Enjing Ge Insaallah Aya (Teh Insaallah Sepeda Motor Ada Nanti Juga Dibereskan, Insaallah Besok Ada)”, yang pada saat itu, Terdakwa melihat Korban memegang shockbreaker sepeda motor, kemudian Saksi Dodi Supriadi Bin Ajid dan Terdakwa keluar rumah, di depan rumah Saksi Dodi Supriadi Bin Ajid mengatakan kepada Korban dengan mengatakan “Kang Kaluar We Urang Bereskeun (Kang di Luar Saja mari Bereskan)” lalu Korban keluar dari rumah sambil membawa shockbreaker berhadapan dengan Saksi Dodi Supriadi Bin Ajid lalu Korban



memukul Terdakwa dengan shockbreaker, lalu Terdakwa menangkis pukul Terdakwa dengan menggunakan tangan kiri kemudian tangan kanan Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) bilah pisau milik Saksi Dodi Supriadi Bin Ajid yang diselipkan di pinggang Terdakwa kemudian Terdakwa menusukan pisau tersebut mengenai perut sebelah kiri Korban sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu Terdakwa mencabut pisau dari perut kiri Korban, kemudian Saksi Dodi Supriadi Bin Ajid lari sambil bertanya kepada Terdakwa "Bam Itu Udah Ke Tusuk Belum" kemudian Terdakwa menjawab "Udah Ketusuk Lari", selanjutnya Saksi Dodi Supriadi Bin Ajid berlari paling depan, lalu Korban mengejar Terdakwa dan Saksi Dodi Supriadi Bin Ajid sambil berteriak "Maling –Maling " lalu di tengah jalan Terdakwa membuang pisau dan berpisah dengan Saksi Dodi Supriadi Bin Ajid, kemudian Terdakwa kabur melarikan diri, setelah itu Terdakwa naik ojek pergi ke pangkalan ojek Cicalengka;

- Bahwa selanjutnya, pada hari jumat tanggal 25 Oktober 2024 sekira pukul 00.30 WIB Terdakwa berhasil ditangkap oleh Saksi Yayat Gumilar dan Saksi Sevtiana Martin yang merupakan Petugas Kepolisian Sektor Majalaya di pangkalan ojek, yang selanjutnya Saksi Yayat Gumilar dan Saksi Sevtiana Martin membawa Terdakwa ke Kantor Polsek Majalaya untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Dodi Supriadi Bin Ajid dengan cara Saksi Dodi Supriadi Bin Ajid yang meminjamkan dan memberika 1 (satu) bilah pisau milik Saksi Dodi Supriadi Bin Ajid kepada Terdakwa lalu Terdakwa menusukan 1 (satu) bilah pisau milik Saksi Dodi Supriadi Bin Ajid tersebut ke arah perut Korban yang merupakan bagian vital dari tubuh telah membuat Korban meninggal dunia sebagaimana Surat Keterangan Kematian dari RSUD Majalaya Nomor: 445/1113.K/Jenazah/XI 2024 tanggal 24 Oktober 2024 yang ditandatangani oleh dr. Suhandha Akmal Al Kausar menyatakan Sdr. Budhi Rismawan telah meninggal pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2024 pada pukul 21.54 WIB;
- Bahwa berdasarkan Surat *Visum et Repertum* RSUD Majalaya Nomor : 445.92/141/RSUD/X/2024 tanggal 24 Oktober 2024 yang ditandatangani oleh dr. Diva Riamilda Irianto selaku dokter pemeriksa menyatakan telah melakukan pemeriksaan terhadap Sdr. Budhi Rismawan dengan hasil sebagai berikut:
 - Keadaan Umum : Tidak sadar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tekanan darah : Nadi tidak teraba;
- Kepala dan muka : Tidak ditemukan kelainan;
- Leher : Tidak ditemukan kelainan;
- Dada dan perut : luka terbuka di regio perut ukuran kurang lebih sepuluh kali dua centimeter;
- Anggota gerak atas : Tidak ditemukan kelainan;
- Anggota gerak bawah : Tidak ditemukan kelainan;
- Kesimpulan : Pada pemeriksaan luar saat ini ditemukan luka terbuka di regio perut ukuran kurang lebih sepuluh kali dua centimeter karena pasien datang ke IGD jam 19.05 WIB sudah tidak sadarkan diri dinyatakan meninggal pada jam 22.04 WIB;
- Bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum Nomor : R/ VeR/ 211/ 2024/ DOkpol tanggal 25 Oktober 2024 perihal hasil pemeriksaan bedah jenazah An/ Budhi Rismawanyang dilakukan oleh dr. Nurul Aida Fathya, Sp.FM., M. Sc., selaku dokter pemeriksa di Rumah Sakit Bhayangkara Sartika Asih telah melakukan pemeriksaan jenazah Budhi Rismawan dengan hasil Pemeriksaan sebagai berikut:

I. Pemeriksaan Luar:

I.1 Luka-luka:

Pada perut sisi kiri lima sentimeter dari garis pertengahan depan, tiga puluh lima sentimeter dari puncak bahu, serratus tiga sentimeter di atas tumit, terdapat luka terbuka, tepi rata, tidak ada jembatan jaringan, dengan dasar rongga perut, jika luka dirapatkan membentuk sat ugaris berukuran tiga koma lima sentimeter dengan kedua sudut lancip;

II. Pemeriksaan dalam

II.1 Hati berwarna coklat, permukaan licin, tepi tajam, perabaan kenyal, penampang berwarna coklat, gambaran hati jelas, berat seribu tiga puluh gram. Hati бага kiri tiga sentimeter dari garis pertengahan depan, empat sentimeter dari tepi bawah tampak terpotong zigzag dengan tiga buah kaki masing-masing panjang satu koma tiga sentimeter, satu koma empat sentimeter dan tiga sentimeter;

II.2 Lambung berisi lender berwarna kemerahan, selaput lender berlipat lipat disertai pelebaran pembuluh darah, usus dua belas jari berisi lender berwarna coklat kehijauan, usus halus berisi lender berwarna kecoklatan, usus besar berisi fases berwarna coklat kehijauan. Pada lambung tampak area yang terpotong yakni : pada lengkung kecil



bagian tengah dua belas sentimeter di atas katup bawah tampak terpotong dan menembus hingga belakang secara mendatar sepanjang dua koma lima sentimeter, diliputi resapan darah seluas empat kali empat sentimeter;

II.3 Kelenjar anak ginjal kanan berbentuk trapezium, berwarna kuning, penampang berlapis. Kelenjar anak ginjal kiri berbentuk bulan sabit, berwarna kuning kemerahan, penampang berlapis, bagian bawah tampak terpotong rata sepanjang satu koma delapan sentimeter dan seluruhnya dikelilingi resapan darah;

II.4 Selanjutnya ditemukan seluran luka : sesuai pemeriksaan luar pada luka-luka poin 14 luka terbuka pada perut kiri berturut-turut menembus kulit, jaringan bawah kulit, otot perut, selaput dinding perut, hati bagian kiri, lambung, jaringan penggantung kelenjar liur perut, kelenjar anak ginjal kiri dengan panjang saluran dua belas sentimeter dengan arah dari depan ke belakang hampir sejajar dengan bidang datar;

III. Kesimpulan

Pada pemeriksaan korban laki-laki usia antara empat puluh sampai empat puluh lima tahun ini ditemukan luka terbuka pada perut sisi kiri akibat kekerasan tajam. Pada pemeriksaan dalam ditemukan luka tersebut menembus organ hati, lambung, kelenjar anak ginjal kiri. Perdarahan pada rongga perut. Organ-organ dalam tampak pucat. Sebab mati orang ini akibat kekerasan tajam di perut yang memotong organ-organ dan menimbulkan perdarahan. Perkiraan waktu kematian antara dua belas sampai delapan belas jam sebelum pemeriksaan luar; Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 338 KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

Atau

Ketiga

Bahwa Terdakwa Marhaban Basyar Alias Bam Bin Alm Aceng Abdurahman, pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2024 sekira pukul 18.30 WIB atau setidaknya dalam waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2024, bertempat di Kampung Saparako RT 003 RW 002 Desa Majalaya Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas I A yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penganiayaan Jika Mengakibatkan Mati. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika Pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2024 sekira pukul 09.00 WIB , Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Dodi Supriadi Bin Ajiddan Korban Budhi Rismawan(selanjutnya disebut Korban) yang sedang berada di sebuah rumah kontrakan yang beralamat di KampungBalekambang RT 02 RW 13 Desa Sukamaju Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung. Kemudian Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Dodi Supriadi Bin Ajiddan Korban sepakat untuk minum-minuman keras, namun karena tidak memiliki uang akhirnya Saksi Dodi Supriadi Bin Ajidmemberikan ide untuk menggadaikan sepeda motor Korban. Mendengarkan ide Saksi Dodi Supriadi Bin Ajidtersebut akhirnya Korban menyetujuinya, dengan syarat Korban meminta Terdakwa dan Saksi Dodi Supriadi Bin Ajidmelunasi gadaian sepeda motor milik Korban dalam waktu yang tidak lama. Akhirnya Saksi Dodi Supriadi Bin Ajid pergi membawa sepeda motor milik Korban menuju Sdr. Usin yang merupakan penjual minuman keras di KampungPatrol Desa Sukamaju Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung. Selanjutnya Saksi Dodi Supriadi Bin Ajidmengambil 4 (empat) botol minuman keras dari Sdr. Usin sementara sepeda motor korban disimpan di Sdr. Usin, kemudian Sdr. Dodi Supriadikembali menuju rumah kontrakan tempat Korban dan Terdakwa menunggu, tidak lama kemudian Saksi Dodi Supriadi Bin Ajid datang dengan berjalan kaki sambil membawa minuman keras merek intisari sebanyak 4 (empat) botol. Selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Dodi Supriadi Bin Ajiddan Korban minum bersama sampai habis lalu Korban pulang. Kemudian sekira pukul 09.30 WIB, Saksi Dodi Supriadi Bin Ajidmemberitahu Terdakwa bahwa sepeda motor milik Korban dijaminkan kepada pedagang minuman keras di KampungPatrol Desa Sukamaju Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung. Selanjutnya Saksi Dodi Supriadi Bin Ajidmengajak Terdakwa untuk pergi mendatangi Saksi Dudi Kusmayadi Alias Badot di Alun- Alun Majalaya lalu Terdakwa dan Saksi Dodi Supriadi Bin Ajid pergi naik ojeg menuju Alun-Alun Majalaya, sesampainya di Alun-Alun Majalaya, Terdakwa dan Saksi Dodi Supriadi Bin Ajidbertemu dengan Saksi Dudi Kusmayadi Alias Badot, kemudian Saksi Dodi Supriadi Bin Ajidmeminjam uang sebesar Rp. 600.000 (enam ratus ribu) kepada Saksi Dudi Kusmayadi Alias Badot dan menjaminkan sepeda motor milik Korban. Kemudian Saksi Dudi Kusmayadi

Halaman 20 dari 62 Putusan Nomor 151/Pid.B/2025/PN Bib



Alias Badot memberikan uang tersebut kepada Saksi Dodi Supriadi Bin Ajid, setelah itu Saksi Dudi Kusmayadi Alias Badot dan Saksi Dodi Supriadi Bin Ajid pergi dengan menggunakan ojek untuk mengambil sepeda motor milik Korban di Sdr. Usin sementara Terdakwa menunggu di Alun Alun Majalaya. Tidak lama kemudian datang Saksi Dodi Supriadi Bin Ajid dengan membawa sepeda motor milik Korban sedangkan Saksi Dudi Kusmayadi Alias Badot dibonceng oleh ojek. Setelah itu, Saksi Dodi Supriadi Bin Ajid menyerahkan sepeda motor milik Korban kepada Saksi Dudi Kusmayadi Alias Badot lalu Terdakwa dan Saksi Dodi Supriadi Bin Ajid pulang ke rumah kontrakan di Kampung Balekambang RT 02 RW 13 Desa Sukamaju Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung;

- Bahwa selanjutnya Pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2024 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa dan Saksi Dodi Supriadi Bin Ajid pergi menemui Saksi Dudi Kusmayadi Alias Badot di Alun Alun Majalaya dengan tujuan Terdakwa hendak meminjam uang lagi sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan alasan untuk ongkos ke Tangerang, lalu Terdakwa menjanjikan kepada Saksi Dudi Kusmayadi Alias Badot akan menebus sepeda motor tersebut secepatnya karena Terdakwa hendak menjual celana levis sebanyak 5.000 (lima ribu) pcs. Setelah mendapatkan uang tambahan dari Saksi Dudi Kusmayadi Alias Badot selanjutnya Terdakwa dan Saksi Dodi Supriadi Bin Ajid pulang ke rumah kontrakan di Kampung Balekambang RT 02 RW 13 Desa Sukamaju Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung;
- Bahwa selanjutnya, pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2024 sekira pukul 14.00 WIB, Korban mengajak Anak Saksi Hasbi (Anak Kandung Korban) untuk mencari sepeda motor milik Korban, lalu Anak Saksi Hasbi dan Korban pergi dengan menggunakan sepeda motor yang mana Anak Saksi Hasbi yang mengendarai sedangkan Korban dibonceng. Lalu di tengah perjalanan Anak Saksi Hasbi dan Korban bertemu dengan Saksi Ikman Awandi Alias Akung kemudian Korban turut mengajak Saksi Ikman Awandi Alias Akung untuk mencari sepeda motor milik Korban yang digadaikan Saksi Dodi Supriadi Bin Ajid. Selajutnya Korban bersama-sama dengan Saksi Ikman Awandi Alias Akung dan Anak Saksi Hasbi datang menemui Terdakwa dan Saksi Dodi Supriadi Bin Ajid di rumah kontrakan yang beralamat di Kampung Balekambang RT 02 RW 13 Desa Sukamaju Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung, untuk menanyakan kepada siapa sepeda motor milik Korban digadaikan, namun Saksi Dodi Supriadi



Bin Ajid membohongi Korban dengan mengatakan sepeda motor tersebut digadaikan kepada Sdr. Maman Warga RW20 Kampung Balekambang Desa Sukamaju Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung. Selanjutnya Korban bersama-sama dengan Saksi Ikman Awandi Alias Akung dan Anak Saksi Hasbi pergi mencari Sdr. Maman di Kampung Balekambang RT 02 RW 13 Desa Sukamaju Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung namun tidak ditemukan, merasa dibohongi membuat Korban menjadi emosi;

- Bahwa selanjutnya, Pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2024 sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa dan Saksi Dodi Supriadi Bin Ajid pergi mencari pinjaman untuk menebus gadaian sepeda motor ke Saksi Dudi Kusmayadi Alias Badot, yang mana saat itu Saksi Dodi Supriadi Bin Ajid sudah membawa 1 (satu) bilah golok dan 1 (satu) pisau yang diselipkan di pinggang dari kontrakan dengan menggunakan angkutan umum ke Alun Alun Majalaya. Namun, pada saat itu Korban bersama-sama dengan Saksi Ikman Awandi Alias Akung dan Anak Saksi Hasbi melihat Terdakwa dan Saksi Dodi Supriadi Bin Ajid kemudian mengikutinya, sesampainya di pertigaan jalan kaum Terdakwa dan Saksi Dodi Supriadi Bin Ajid turun dari angkutan umum lalu Korban menghampiri Terdakwa dan langsung memukuli Terdakwa dengan menggunakan kepalan tangan Korban ke arah muka dan mengenai muka Terdakwa, melihat keributan selanjutnya Saksi Randi Cahyadi Alias Bule melerai keributan antara Korban dan Terdakwa. Lalu Saksi Randi Cahyadi Alias Bule membawa Terdakwa menjauh dari Pertigaan Kaum. Selanjutnya, Korban menanyakan kembali kepada Saksi Dodi Supriadi Bin Ajid sepeda motor digadaikan kepada siapa hingga akhirnya Saksi Dodi Supriadi Bin Ajid memberitahu sepeda motor milik Korban digadaikan kepada Saksi Dudi Kusmayadi Alias Badot. Setelah itu, Korban bersama-sama dengan Saksi Ikman Awandi Alias Akung dan Saksi Dodi Supriadi Bin Ajid menemui Saksi Dudi Kusmayadi Alias Badot, sedangkan Anak Saksi Hasbi pergi. Setelah bertemu dengan Saksi Dudi Kusmayadi Alias Badot tersebut Korban menanyakan keberadaan sepeda motor kepada Saksi Dudi Kusmayadi Alias Badot lalu Saksi Dudi Kusmayadi Alias Badot menjelaskan sepeda motor milik Korban ada padanya lalu Korban dan Saksi Ikman Awandi Alias Akung pulang ke rumah, sementara Saksi Dodi Supriadi Bin Ajid pergi ke Alun Alun dan bertemu dengan Terdakwa kembali. Kemudian Terdakwa dan Saksi Dodi Supriadi Bin Ajid pergi ke Kampung Patrol Desa Sukamaju Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majalaya Kabupaten Bandung, untuk membeli minuman keras jenis tuak sebanyak 1 (satu) bungkus/ 1liter;

- Bahwa selanjutnya, pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2024 sekira pukul 16.45 WIB, datang Saksi Yanto Sugianto membonceng Saksi Yogi YOGASWARA, kemudian Saksi Dodi Supriadi Bin Ajidmenyapa dan menanyakan mau hendak kemana, lalu Saksi Yanto Sugianto menjawab hendak membeli minuman keras kemudian Saksi Dodi Supriadi Bin Ajidmengajak minum bersama, kemudian Saksi Yanto Sugianto membonceng Saksi Dodi Supriadi Bin Ajiddan Saksi Yogi Yogaswara pergi membeli minuman keras jenis Intisari, tidak lama kemudian Saksi Yanto Sugianto bersama-sama Saksi Dodi Supriadi Bin Ajiddan Saksi Yogi Yogaswara datang dengan membawa 2 (dua) buah botol minuman keras jenis Intisari. Selanjutnya Saksi Yanto Sugianto bersama-sama Saksi Dodi Supriadi Bin Ajiddan Saksi Yogi Yogaswara pergi ke gudang benang yang beralamat di Kampung Balekambang Desa Sukamaju Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung sedangkan Terdakwa menunggu di pinggir jalan. Sesampainya di gudang benang, Saksi Dodi Supriadi Bin Ajiddan Saksi Yogi Yogaswara turun dari sepeda motor lalu bertemu dengan Saksi Eep Rukanda dan Saksi Asep Yonandi Alias Ucok, selanjutnya Saksi Dodi Supriadi Bin Ajidmenyimpan sebilah golok di gudang tersebut sedangkan 1 (satu) bilah pisau masih disimpan Saksi Dodi Supriadi Bin Ajiddi pinggang, sedangkan Saksi Yanto Sugianto menjemput Terdakwa. Setelah Terdakwa dijemput oleh Saksi Yanto Sugianto kemudian Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Dodi Supriadi Bin Ajid, Saksi Yanto Sugianto, Saksi Yogi YOGASWARA, Saksi Asep Yonandi Alias Ucokdan Saksi Eep Rukanda pergi ke lapangan bola, lalu bersama-sama minum minuman keras sebanyak 2 (dua) botol jenis Intisari, kemudian Terdakwa merasa sakit hati karena Korban memukuli Terdakwa selain itu juga Saksi Dodi Supriadi Bin Ajidtidak membantu membela Terdakwa ketika dipukuli oleh Korban, kemudian Terdakwa menelepon temannya bernama Sdr. Ipar yang tinggal di Sumedang, lalu Terdakwa memberitahu kepada Sdr. Ipar telah dipukuli oleh Korban, kemudian Sdr. Ipar menjawab mau didatangi atau tidak. Selanjutnya Saksi Eep Rukanda mengatakan "Udah Jangan Ngomongin Masalah Itu" kemudian Terdakwa menutup telpon tersebut. Setelah minuman keras habis, Terdakwa menyuruh Saksi Yogi Yogaswara untuk menggadaikan 1 (satu) unit Handpone sebesar Rp200.000,00 (dua rtus ribu rupiah) lalu Saksi Yogi Yogaswara dan Saksi Yanto Sugianto pergi untuk

Halaman 23 dari 62 Putusan Nomor 151/Pid.B/2025/PN Bib

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggadaikan handphone milik Terdakwa dan tidak lama kemudian Saksi Yogi Yogaswara menyerahkan uang Rp200.000,00 (dua ratus ribu) kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi Dodi Supriadi Bin Ajid pergi membeli minuman keras merek intisari sebanyak 2 (dua) botol dan kembali lagi ke lapang bola, lalu Terdakwa, Saksi Dodi Supriadi Bin Ajid, Saksi Yanto Sugianto, Saksi Eep Rukanda, Saksi Asep Yonandi Alias Ucokdan Saksi Yogi Yogaswara meminum-minuman keras lagi;

- Bahwa selanjutnya, pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2024 Sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa dan Saksi Dodi Supriadi Bin Ajid pergi dari lapangan bola meninggalkan Saksi Yanto Sugianto, Saksi Eep Rukanda, Saksi Asep Yonandi Alias Ucokdan Saksi Yogi Yogaswara dengan berjalan kaki lalu di tengah perjalanan, Saksi Dodi Supriadi Bin Ajid mengatakan kepada Terdakwa "Bam Udah Aja Permasalahan Dengan Budhi Kita Bereskan, Kita Datang Aja Ke Rumahnya", kemudian Terdakwa menjawab "Ah Saya Tadi Aja Dipukulin Sama Korban", lalu Terdakwa meminjam golok sebagai jaga-jaga kepada Saksi Dodi Supriadi Bin Ajid sebagai persiapan dan jaga-jaga dengan mengatakan "Dod, Pinjam Golok Dod" kemudian Saksi Dodi Supriadi Bin Ajid menjawab "Kalau Golok Ga Ada Udah Disimpan Di Gudang" kemudian Terdakwa meminjam pisau Saksi Dodi Supriadi Bin Ajid lalu Saksi Dodi Supriadi Bin Ajid memberikan 1 (satu) bilah pisau lalu Terdakwa menyimpan pisau tersebut di pinggang. Setelah sampai di Kampung Patrol Desa Sukamaju Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung, Terdakwa dan Saksi Dodi Supriadi Bin Ajid naik angkutan umum untuk pergi ke rumah Korban yang berlatar di Kampung Saparako RT 003 RW 002 Desa Majalaya Kabupaten Majalaya;
- Bahwa selanjutnya, pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2024 Sekira pukul 18.15 WIB, Terdakwa dan Saksi Dodi Supriadi Bin Ajid berhenti di pertigaan Jalan Kaum Alun Alun Majalaya, kemudian berjalan kaki menuju rumah Korban lalu di tengah perjalanan Terdakwa mengatakan "Dod Gimana Kalau ada apa-apa terhadap Saya," kemudian Saksi Dodi Supriadi Bin Ajid menjawab "Tenang Kang, Saya Bertanggung Jawab Tidak Akan Terjadi apa-apa, apabila terjadi hal yang fatal, Saya Ikut Ke Tangerang" kemudian Terdakwa menjawab "Ya Di Tangerang Ada Usaha";
- Bahwa selanjutnya, pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2024 Sekira pukul 18.30 WIB, Terdakwa dan Saksi Dodi Supriadi Bin Ajid sampai di rumah Korban kemudian Saksi Dodi Supriadi Bin Ajid mengetuk pintu rumah Korban lalu Korban bersama dengan isterinya yaitu Saksi Ai Ikoh membuka

Halaman 24 dari 62 Putusan Nomor 151/Pid.B/2025/PN Bib



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pintu, kemudian Saksi Dodi Supriadi Bin Ajiddan Terdakwa masuk ke ruang tamu, selanjutnya Saksi Ai Ikoh bertanya kepada Terdakwa dan Saksi Dodi Supriadi Bin Ajiddan mengatakan "Ari Motor Dimana (Kalau Motor Dimana)", kemudian Saksi Dodi Supriadi Bin Ajidmenjawab "Teh Insaallah Motor Mah Ku Abdi Diberesan, Enjing Ge Insaallah Aya (Teh Insaallah Sepeda Motor Ada Nanti Juga Dibereskan, Insaallah Besok Ada)", yang pada saat itu, Terdakwa melihat Korban memegang shockbreaker sepeda motor, kemudian Saksi Dodi Supriadi Bin Ajiddan Terdakwa keluar rumah, di depan rumah Saksi Dodi Supriadi Bin Ajidmengatakan kepada Korban dengan mengatakan "Kang Kaluar We Urang Bereskeun (Kang di Luar Saja mari Bereskan)" lalu Korban keluar dari rumah sambil membawa shockbreaker berhadapan dengan Saksi Dodi Supriadi Bin Ajidlalu Korban memukul Terdakwa dengan shockbreaker, lalu Terdakwa menangkis pukul Terdakwa dengan menggunakan tangan kiri kemudian tangan kanan Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) bilah pisau milik Saksi Dodi Supriadi Bin Ajidyang diselipkan di pinggang Terdakwa kemudian Terdakwa menusukan pisau tersebut mengenai perut sebelah kiri Korban sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu Terdakwa mencabut pisau dari perut kiri Korban, kemudian Saksi Dodi Supriadi Bin Ajidlari sambil bertanya kepada Terdakwa "Bam Itu Udah Ke Tusuk Belum" kemudian Terdakwa menjawab "Udah Ketusuk Lari", selanjutnya Saksi Dodi Supriadi Bin Ajidberlari paling depan, lalu Korban mengejar Terdakwa dan Saksi Dodi Supriadi Bin Ajidsambil berteriak "Maling –Maling " lalu di tengah jalan Terdakwa membuang pisau dan berpisah dengan Saksi Dodi Supriadi Bin Ajid, kemudian Terdakwa kabur melarikan diri, setelah itu Terdakwa naik ojeg pergi ke pangkalan ojeg Cicalengka;

- Bahwa selanjutnya, pada hari jumat tanggal 25 Oktober 2024 sekira pukul 00.30 WIB Terdakwa berhasil ditangkap oleh Saksi Yayat Gumilar dan Saksi Sevtiana Martin yang merupakan Petugas Kepolisian Sektor Majalaya di pangkalan ojeg, yang selanjutnya Saksi Yayat Gumilar dan Saksi Sevtiana Martin membawa Terdakwa ke Kantor Polsek Majalaya untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa yang telah menusukan 1 (satu) bilah pisau milik Saksi Dodi Supriadi Bin Ajidke arah perut Korban membuat Korban meninggal dunia sebagaimana Surat Keterangan Kematian dari RSUD Majalaya Nomor: 445/1113.K/Jenazah/XI 2024 tanggal 24 Oktober 2024 yang ditandatangani oleh dr. Suhandha Akmal Al Kausar menyatakan

Halaman 25 dari 62 Putusan Nomor 151/Pid.B/2025/PN Bib

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Budhi Rismawantelah meninggal pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2024 pada pukul 21.54 WIB;

- Bahwa berdasarkan Surat *Visum et Repertum* RSUD Majalaya Nomor : 445.92/141/RSUD/X/2024 tanggal 24 Oktober 2024 yang ditandatangani oleh dr. Diva Riamilda Irianto selaku dokter pemeriksa menyatakan telah melakukan pemeriksaan terhadap Sdr. Budhi Rismawan dengan hasil sebagai berikut:

Keadaan Umum	: Tidak sadar;
Tekanan darah	: Nadi tidak teraba;
Kepala dan muka	: Tidak ditemukan kelainan;
Leher	: Tidak ditemukan kelainan;
Dada dan perut	: luka terbuka di regio perut ukuran kurang lebih sepuluh kali dua centimeter;
Anggota gerak atas	: Tidak ditemukan kelainan;
Anggota gerak bawah	: Tidak ditemukan kelainan;
Kesimpulan	: Pada pemeriksaaan luar saat ini ditemukan luka terbuka di regio perut ukuran kurang lebih sepuluh kali dua centimeter karena pasien datang ke IGD jam 19.05 WIB sudah tidak sadarkan diri dinyatakan meninggal pada jam 22.04 WIB;

- Bahwa berdasarkan hasil *Visum et Repertum* Nomor : R/ VeR/ 211/ 2024/ DOkpol tanggal 25 Oktober 2024 perihal hasil pemeriksaan bedah jenazah An/ Budhi Rismawanyang dilakukan oleh dr. Nurul Aida Fathya, Sp.FM., M. Sc., selaku dokter pemeriksa di Rumah Sakit Bhayangkara Sartika Asih telah melakukan pemeriksaan jenazah Budhi Rismawan dengan hasil Pemeriksaan sebagai berikut:

I. Pemeriksaan Luar:

1.1 Luka-luka:

Pada perut sisi kiri lima sentimeter dari garis pertengahan depan, tiga puluh lima sentimeter dari puncak bahu, serratus tiga sentimeter di atas tumit, terdapat luka terbuka, tepi rata, tidak ada jembatan jaringan, dengan dasar rongga perut, jika luka dirapatkan membentuk sat ugaris berukuran tiga koma lima sentimeter dengan kedua sudut lancip;

II. Pemeriksaan dalam

- 2.1 Hati berwarna coklat, permukaan licin, tepi tajam, perabaan kenyal, penampang berwarna coklat, gambaran hati jelas, berat seribu tiga puluh gram. Hati бага kiri tiga sentimeter dari garis pertengahan depan,



empat sentimeter dari tepi bawah tampak terpotong zigzag dengan tiga buah kaki masing-masing panjang satu koma tiga sentimeter, satu koma empat sentimeter dan tiga sentimeter;

2.2 Lambung berisi lender berwarna kemerahan, selaput lender berlipat lipat disertai pelebaran pembuluh darah, usus dua belas jari berisi lender berwarna coklat kehijauan, usus halus berisi lender berwarna kecoklatan, usus besar berisi fases berwarna coklat kehijauan. Pada lambung tampak area yang terpotong yakni : pada lengkung kecil bagian tengah dua belas sentimeter di atas katup bawah tampak terpotong dan menembus hingga belakang secara mendatar sepanjang dua koma lima sentimeter, diliputi resapan darah seluas empat kali empat sentimeter;

2.3 Kelenjar anak ginjal kanan berbentuk trapezium, berwarna kuning, penampang berlapis. Kelenjar anak ginjal kiri berbentuk bulan sabit, berwarna kuning kemerahan, penampang berlapis, bagian bawah tampak terpotong rata sepanjang satu koma delapan sentimeter dan seluruhnya dikelilingi resapan darah;

2.4 Selanjutnya ditemukan saluran luka : sesuai pemeriksaan luar pada luka-luka poin 14 luka terbuka pada perut kiri berturut-turut menembus kulit, jaringan bawah kulit, otot perut, selaput dinding perut, hati бага kiri, lambung, jaringan penggantung kelenjar liur perut, kelenjar anak ginjal kiri dengan panjang saluran dua belas sentimeter dengan arah dari depan ke belakang hamper sejajar dengan bidang datar;

III. Kesimpulan

Pada pemeriksaan korban laki-laki usia antara empat puluh sampai empat puluh lima tahun ini ditemukan luka terbuka pada perut sisi kiri akibat kekerasan tajam. Pada pemeriksaan dalam ditemukan luka tersebut menembus organ hati, lambung, kelenjar anak ginjal kiri. Perdarahan pada rongga perut. Organ-organ dalam tampak pucat. Sebab mati orang ini akibat kekerasan tajam di perut yang memotong organ-organ dan menimbulkan perdarahan. Perkiraan waktu kematian antara dua belas sampai delapan belas jam sebelum pemeriksaan luar;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 351 Ayat (3) KUHPidana;

Atau

Keempat:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa Marhaban Basyar Alias Bam Bin Alm Aceng Abdurahman bersama-sama dengan Saksi Dodi Supriadi Bin Ajid, pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2024 sekira pukul 18.30 WIB atau setidaknya dalam waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2024, bertempat di KampungSaparako RT 003 RW 002 Desa Majalaya Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas I A yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan Penganiayaan Jika Mengakibatkan Mati. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika Pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2024 sekira pukul 09.00 WIB , Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Dodi Supriadi Bin Ajiddan Korban Budhi Rismawan(selanjutnya disebut Korban) yang sedang berada di sebuah rumah kontrakan yang berlatam di KampungBalekambang RT 02 RW 13 Desa Sukamaju Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung. Kemudian Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Dodi Supriadi Bin Ajiddan Korban sepakat untuk minum-minuman keras, namun karena tidak memiliki uang akhirnya Saksi Dodi Supriadi Bin Ajidmemberikan ide untuk menggadaikan sepeda motor Korban. Mendengarkan ide Saksi Dodi Supriadi Bin Ajidtersebut akhirnya Korban menyetujuinya, dengan syarat Korban meminta Terdakwa dan Saksi Dodi Supriadi Bin Ajidmelunasi gadaian sepeda motor milik Korban dalam waktu yang tidak lama. Akhirnya Saksi Dodi Supriadi Bin Ajid pergi membawa sepeda motor milik Korban menuju Sdr. Usin yang merupakan penjual minuman keras di KampungPatrol Desa Sukamaju Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung. Selanjutnya Saksi Dodi Supriadi Bin Ajidmengambil 4 (empat) botol minuman keras dari Sdr. Usin sementara sepeda motor korban disimpan di Sdr. Usin, kemudian Sdr. Dodi Supriadikembali menuju rumah kontrakan tempat Korban dan Terdakwa menunggu, tidak lama kemudian Saksi Dodi Supriadi Bin Ajid datang dengan berjalan kaki sambil membawa minuman keras merek intisari sebanyak 4 (empat) botol. Selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Dodi Supriadi Bin Ajiddan Korban minum bersama sampai habis lalu Korban pulang. Kemudian sekira pukul 09.30 WIB, Saksi Dodi Supriadi Bin Ajidmemberitahu Terdakwa bahwa sepeda motor milik Korban dijaminkan kepada pedagang minuman keras di

Halaman 28 dari 62 Putusan Nomor 151/Pid.B/2025/PN Bib

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KampungPatrol Desa Sukamaju Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung. Selanjutnya Saksi Dodi Supriadi Bin Ajidmengajak Terdakwa untuk pergi mendatangi Saksi Dudi Kusmayadi Alias Badot di Alun- Alun Majalaya lalu Terdakwa dan Saksi Dodi Supriadi Bin Ajid pergi naik ojek menuju Alun-Alun Majalaya, sesampainya di Alun-Alun Majalaya, Terdakwa dan Saksi Dodi Supriadi Bin Ajidbertemu dengan Saksi Dudi Kusmayadi Alias Badot, kemudian Saksi Dodi Supriadi Bin Ajidmeminjam uang sebesar Rp. 600.000 (enam ratus ribu) kepada Saksi Dudi Kusmayadi Alias Badot dan menjaminkan sepeda motor milik Korban. Kemudian Saksi Dudi Kusmayadi Alias Badot memberikan uang tersebut kepada Saksi Dodi Supriadi Bin Ajid, setelah itu Saksi Dudi Kusmayadi Alias Badot dan Saksi Dodi Supriadi Bin Ajid pergi dengan menggunakan ojek untuk mengambil sepeda motor milik Korban di Sdr. Usin sementara Terdakwa menunggu di Alun Alun Majalaya. Tidak lama kemudian datang Saksi Dodi Supriadi Bin Ajiddengan membawa sepeda motor milik Korban sedangkan Saksi Dudi Kusmayadi Alias Badot dibonceng oleh ojek. Setelah itu, Saksi Dodi Supriadi Bin Ajidmenyerahkan sepeda motor milik Korban kepada Saksi Dudi Kusmayadi Alias Badot lalu Terdakwa dan Saksi Dodi Supriadi Bin Ajidpulang ke rumah kontrakan di KampungBalekambang RT 02 RW 13 Desa Sukamaju Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung.

- Bahwa selanjutnya Pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2024 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa dan Saksi Dodi Supriadi Bin Ajid pergi menemui Saksi Dudi Kusmayadi Alias Badot di Alun Aluan Majalaya dengan tujuan Terdakwa hendak meminjam uang lagi sebesar Rp300.000,00(tiga ratus ribu rupiah) dengan alasan untuk ongkos ke Tangerang, lalu Terdakwa menjanjikan kepada Saksi Dudi Kusmayadi Alias Badot akan menebus sepeda motor tersebut secepatnya karena Terdakwa hendak menjual celana levis sebanyak 5.000 (lima ribu) pcs. Setelah mendapatkan uang tambahan dari Saksi Dudi Kusmayadi Alias Badot selanjutnya Terdakwa dan Saksi Dodi Supriadi Bin Ajidpulang ke rumah kontrakan di KampungBalekambang RT 02 RW 13 Desa Sukamaju Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung.
- Bahwa selanjutnya, pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2024 sekira pukul 14.00 WIB, Korban mengajak Anak Saksi Hasbi (Anak Kandung Korban) untuk mencari sepeda motor milik Korban, lalu Anak Saksi Hasbi dan Korban pergi dengan menggunakan sepeda motor yang mana Anak Saksi Hasbi yang mengendarai sedangkan Korban diboceng. Lalu di tengah

Halaman 29 dari 62 Putusan Nomor 151/Pid.B/2025/PN Bib



perjalanan Anak Saksi Hasbi dan Korban bertemu dengan Saksi Ikman Awandi Alias Akung kemudian Korban turut mengajak Saksi Ikman Awandi Alias Akung untuk mencari sepeda motor milik Korban yang digadaikan Saksi Dodi Supriadi Bin Ajid. Selanjutnya Korban bersama-sama dengan Saksi Ikman Awandi Alias Akung dan Anak Saksi Hasbi datang menemui Terdakwa dan Saksi Dodi Supriadi Bin Ajid di rumah kontrakan yang beralamat di Kampung Balekambang RT 02 RW 13 Desa Sukamaju Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung, untuk menanyakan kepada siapa sepeda motor milik Korban digadaikan, namun Saksi Dodi Supriadi Bin Ajid membohongi Korban dengan mengatakan sepeda motor tersebut digadaikan kepada Sdr. Maman Warga RW 20 Kampung Balekambang Desa Sukamaju Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung. Selanjutnya Korban bersama-sama dengan Saksi Ikman Awandi Alias Akung dan Anak Saksi Hasbi pergi mencari Sdr. Maman di Kampung Balekambang RT 02 RW 13 Desa Sukamaju Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung namun tidak ditemukan, merasa dibohongi membuat Korban menjadi emosi.

- Bahwa selanjutnya, Pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2024 sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa dan Saksi Dodi Supriadi Bin Ajid pergi mencari pinjaman untuk menebus gadaian sepeda motor ke Saksi Dudi Kusmayadi Alias Badot, yang mana saat itu Saksi Dodi Supriadi Bin Ajid sudah membawa 1 (satu) bilah golok dan 1 (satu) pisau yang diselipkan di pinggang dari kontrakan dengan menggunakan angkutan umum ke Alun Alun Majalaya. Namun, pada saat itu Korban bersama-sama dengan Saksi Ikman Awandi Alias Akung dan Anak Saksi Hasbi melihat Terdakwa dan Saksi Dodi Supriadi Bin Ajid kemudian mengikutinya, sesampainya di pertigaan jalan kaum Terdakwa dan Saksi Dodi Supriadi Bin Ajid turun dari angkutan umum lalu Korban menghampiri Terdakwa dan langsung memukuli Terdakwa dengan menggunakan kepala tangan Korban ke arah muka dan mengenai muka Terdakwa, melihat keributan selanjutnya Saksi Randi Cahyadi Alias Bule meleraikan keributan antara Korban dan Terdakwa. Lalu Saksi Randi Cahyadi Alias Bule membawa Terdakwa menjauh dari Pertigaan Kaum. Selanjutnya, Korban menanyakan kembali kepada Saksi Dodi Supriadi Bin Ajid sepeda motor digadaikan kepada siapa hingga akhirnya Saksi Dodi Supriadi Bin Ajid memberitahu sepeda motor milik Korban digadaikan kepada Saksi Dudi Kusmayadi Alias Badot. Setelah itu, Korban bersama-sama dengan Saksi Ikman Awandi Alias Akung dan Saksi Dodi Supriadi Bin Ajid menemui Saksi Dudi Kusmayadi Alias Badot,



sedangkan Anak Saksi Hasbi pergi. Setelah bertemu dengan Saksi Dudi Kusmayadi Alias Badot tersebut Korban menanyakan keberadaan sepeda motor kepada Saksi Dudi Kusmayadi Alias Badot lalu Saksi Dudi Kusmayadi Alias Badot menjelaskan sepeda motor milik Korban ada padanya lalu Korban dan Saksi Ikman Awandi Alias Akung pulang ke rumah, sementara Saksi Dodi Supriadi Bin Ajid pergi ke Alun Alun dan bertemu dengan Terdakwa kembali. Kemudian Terdakwa dan Saksi Dodi Supriadi Bin Ajid pergi ke Kampung Patrol Desa Sukamaju Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung, untuk membeli minuman keras jenis tuak sebanyak 1 (satu) bungkus/ 1liter.

- Bahwa selanjutnya, pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2024 sekira pukul 16.45 WIB, datang Saksi Yanto Sugianto membonceng Saksi Yogi YOGASWARA, kemudian Saksi Dodi Supriadi Bin Ajid menyapa dan menanyakan mau hendak kemana, lalu Saksi Yanto Sugianto menjawab hendak membeli minuman keras kemudian Saksi Dodi Supriadi Bin Ajid mengajak minum bersama, kemudian Saksi Yanto Sugianto membonceng Saksi Dodi Supriadi Bin Ajid dan Saksi Yogi Yogaswara pergi membeli minuman keras jenis Intisari, tidak lama kemudian Saksi Yanto Sugianto bersama-sama Saksi Dodi Supriadi Bin Ajid dan Saksi Yogi Yogaswara datang dengan membawa 2 (dua) buah botol minuman keras jenis Intisari. Selanjutnya Saksi Yanto Sugianto bersama-sama Saksi Dodi Supriadi Bin Ajid dan Saksi Yogi Yogaswara pergi ke gudang benang yang beralamat di Kampung Balekambang Desa Sukamaju Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung sedangkan Terdakwa menunggu di pinggir jalan. Sesampainya di gudang benang, Saksi Dodi Supriadi Bin Ajid dan Saksi Yogi Yogaswara turun dari sepeda motor lalu bertemu dengan Saksi Eep Rukanda dan Saksi Asep Yonandi Alias Ucok, selanjutnya Saksi Dodi Supriadi Bin Ajid menyimpan sebilah golok di gudang tersebut sedangkan 1 (satu) bilah pisau masih disimpan Saksi Dodi Supriadi Bin Ajid di pinggang, sedangkan Saksi Yanto Sugianto menjemput Terdakwa. Setelah Terdakwa dijemput oleh Saksi Yanto Sugianto kemudian Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Dodi Supriadi Bin Ajid, Saksi Yanto Sugianto, Saksi Yogi YOGASWARA, Saksi Asep Yonandi Alias Ucok dan Saksi Eep Rukanda pergi ke lapangan bola, lalu bersama-sama minum minuman keras sebanyak 2 (dua) botol jenis Intisari, kemudian Terdakwa merasa sakit hati karena Korban memukuli Terdakwa selain itu juga Saksi Dodi Supriadi Bin Ajid tidak membantu membela Terdakwa ketika dipukuli oleh Korban,



kemudian Terdakwa menelepon temannya bernama Sdr. Ipar yang tinggal di Sumedang, lalu Terdakwa memberitahu kepada Sdr. Ipar telah dipukuli oleh Korban, kemudian Sdr. Ipar menjawab mau didatangi atau tidak. Selanjutnya Saksi Eep Rukanda mengatakan “Udah Jangan Ngomongin Masalah Itu” kemudian Terdakwa menutup telpon tersebut. Setelah minuman keras habis, Terdakwa menyuruh Saksi Yogi Yogaswara untuk menggadaikan 1 (satu) unit Handpone sebesar Rp200.000,00 (dua rtus ribu rupiah) lalu Saksi Yogi Yogaswara dan Saksi Yanto Sugianto pergi untuk menggadaikan handphone milik Terdakwa dan tidak lama kemudian Saksi Yogi Yogaswara menyerahkan uang Rp200.000,00 (dua ratus ribu) kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi Dodi Supriadi Bin Ajid pergi membeli minuman keras merek intisari sebanyak 2 (dua) botol dan kembali lagi ke lapang bola, lalu Terdakwa, Saksi Dodi Supriadi Bin Ajid, Saksi Yanto Sugianto, Saksi Eep Rukanda, Saksi Asep Yonandi Alias Uckodan Saksi Yogi Yogaswara meminum-minuman keras lagi.

- Bahwa selanjutnya, pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2024 Sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa dan Saksi Dodi Supriadi Bin Ajid pergi dari lapangan bola meninggalkan Saksi Yanto Sugianto, Saksi Eep Rukanda, Saksi Asep Yonandi Alias Uckodan Saksi Yogi Yogaswara dengan berjalan kaki lalu di tengah perjalanan, Saksi Dodi Supriadi Bin Ajid mengatakan kepada Terdakwa “Bam Udah Aja Permasalahan Dengan Budhi Kita Bereskan, Kita Datang Aja Ke Rumahnya”, kemudian Terdakwa menjawab “Ah Saya Tadi Aja Dipukulin Sama Korban”, lalu Terdakwa meminjam golok sebagai jaga-jaga kepada Saksi Dodi Supriadi Bin Ajid sebagai persiapan dan jaga-jaga dengan mengatakan “Dod, Pinjam Golok Dod” kemudian Saksi Dodi Supriadi Bin Ajid menjawab “Kalau Golok Ga Ada Udah Disimpan Di Gudang” kemudian Terdakwa meminjam pisau Saksi Dodi Supriadi Bin Ajid lalu Saksi Dodi Supriadi Bin Ajid memberikan 1 (satu) bilah pisau lalu Terdakwa menyimpan pisau tersebut di pinggang. Setelah sampai di Kampung Patrol Desa Sukamaju Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung, Terdakwa dan Saksi Dodi Supriadi Bin Ajid naik angkutan umum untuk pergi ke rumah Korban yang beralamat di Kampung Saparako RT 003 RW 002 Desa Majalaya Kabupaten Majalaya.
- Bahwa selanjutnya, pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2024 Sekira pukul 18.15 WIB, Terdakwa dan Saksi Dodi Supriadi Bin Ajid berhenti di pertigaan Jalan Kaum Alun Alun Majalaya, kemudian berjalan kaki menuju rumah Korban lalu di tengah perjalanan Terdakwa mengatakan “ Dod Gimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalau ada apa-apa terhadap Saya,” kemudian Saksi Dodi Supriadi Bin Ajidmenjawab “Tenang Kang , Saya Bertanggung Jawab Tidak Akan Terjadi apa-apa , apabila terjadi hal yang fatal , Saya Ikut Ke Tanggerang” kemudian Terdakwa menjawab “Ya Di Tanggerang Ada Usaha “.

- Bahwa selanjutnya, pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2024 Sekira pukul 18.30 WIB , Terdakwa dan Saksi Dodi Supriadi Bin Ajidsampai di rumah Korban kemudian Saksi Dodi Supriadi Bin Ajidmengetuk pintu rumah Korban lalu Korban bersama dengan isterinya yaitu Saksi Ai Ikoh membuka pintu, kemudian Saksi Dodi Supriadi Bin Ajiddan Terdakwa masuk ke ruang tamu, selanjutnya Saksi Ai Ikoh bertanya kepada Terdakwa dan Saksi Dodi Supriadi Bin Ajiddengan mengatakan “Ari Motor Dimana (Kalau Motor Dimana)”, kemudian Saksi Dodi Supriadi Bin Ajidmenjawab “Teh Insaallah Motor Mah Ku Abdi Diberesan, Enjing Ge Insallah Aya (Teh Insaallah Sepeda Motor Ada Nanti Juga Dibereskan, Insaallah Besok Ada)”, yang pada saat itu, Terdakwa melihat Korban memegang shockbreaker sepeda motor, kemudian Saksi Dodi Supriadi Bin Ajiddan Terdakwa keluar rumah, di depan rumah Saksi Dodi Supriadi Bin Ajidmengatakan kepada Korban dengan mengatakan “Kang Kaluar We Urang Bereskeun (Kang di Luar Saja mari Bereskan)” lalu Korban keluar dari rumah sambil membawa shockbreaker berhadapan dengan Saksi Dodi Supriadi Bin Ajidlalu Korban memukul Terdakwa dengan shockbreaker, lalu Terdakwa menangkis pukul Terdakwa dengan menggunakan tangan kiri kemudian tangan kanan Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) bilah pisau milik Saksi Dodi Supriadi Bin Ajidyang diselipkan di pinggang Terdakwa kemudian Terdakwa menusukan pisau tersebut mengenai perut sebelah kiri Korban sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu Terdakwa mencabut pisau dari perut kiri Korban, kemudian Saksi Dodi Supriadi Bin Ajidlari sambil bertanya kepada Terdakwa “Bam Itu Udah Ke Tusuk Belum” kemudian Terdakwa menjawab “Udah Ketusuk Lari”, selanjutnya Saksi Dodi Supriadi Bin Ajidberlari paling depan, lalu Korban mengejar Terdakwa dan Saksi Dodi Supriadi Bin Ajidsambil berteriak “Maling –Maling “ lalu di tengah jalan Terdakwa membuang pisau dan berpisah dengan Saksi Dodi Supriadi Bin Ajid, kemudian Terdakwa kabur melarikan diri, setelah itu Terdakwa naik ojeg pergi ke pangkalan ojeg Cicalengka.
- Bahwa selanjutnya, pada hari jumat tanggal 25 Oktober 2024 sekira pukul 00.30 WIB Terdakwa berhasil ditangkap oleh Saksi Yayat Gumilar dan Saksi Sevtiana Martin yang merupakan Petugas Kepolisian Sektor

Halaman 33 dari 62 Putusan Nomor 151/Pid.B/2025/PN Bib

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Majalaya di pangkalan ojeg, yang selanjutnya Saksi Yayat Gumilar dan Saksi Sevtiana Martin membawa Terdakwa ke Kantor Polsek Majalaya untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Dodi Supriadi Bin Ajiddengan cara Saksi Dodi Supriadi Bin Ajidyang meminjamkan dan memberikan 1 (satu) bilah pisau milik Saksi Dodi Supriadi Bin Ajidkepada Terdakwa lalu Terdakwa menusukan 1 (satu) bilah pisau milik Saksi Dodi Supriadi Bin Ajidtersebut ke arah perut Korban telah membuat Korban meninggal dunia sebagaimana Surat Keterangan Kematian dari RSUD Majalaya Nomor: 445/1113.K/Jenazah/XI 2024 tanggal 24 Oktober 2024 yang ditandatangani oleh dr. Suhandi Akmal Al Kausar menyatakan Sdr. Budhi Rismawantelah meninggal pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2024 pada pukul 21.54 WIB.
- Bahwa berdasarkan Surat *Visum er Repertum* RSUD Majalaya Nomor : 445.92/141/RSUD/X/2024 tanggal 24 Oktober 2024 yang ditandatangani oleh dr. Diva Riamilda Irianto selaku dokter pemeriksa menyatakan telah melakukan pemeriksaan terhadap Sdr. Budhi Rismawan dengan hasil sebagai berikut:

Keadaan Umum	: Tidak sadar;
Tekanan darah	: Nadi tidak teraba;
Kepala dan muka	: Tidak ditemukan kelainan;
Leher	: Tidak ditemukan kelainan;
Dada dan perut	: luka terbuka di regio perut ukuran kurang lebih sepuluh kali dua centimeter;
Anggota gerak atas	: Tidak ditemukan kelainan;
Anggota gerak bawah	: Tidak ditemukan kelainan;
Kesimpulan	: Pada pemeriksaaan luar saat ini ditemukan luka terbuka di regio perut ukuran kurang lebih sepuluh kali dua centimeter karena pasien datang ke IGD jam 19.05 WIB sudah tidak sadarkan diri dinyatakan meninggal pada jam 22.04 WIB;

- Bahwa berdasarkan hasil *Visum et Repertum* Nomor : R/ VeR/ 211/ 2024/ DOKpol tanggal 25 Oktober 2024 perihal hasil pemeriksaan bedah jenazah An/ Budhi Rismawanyang dilakukan oleh dr. Nurul Aida Fathya, Sp.FM., M. Sc., selaku dokter pemeriksa di Rumah Sakit Bhayangkara Sartika Asih telah melakukan pemeriksaan jenazah Budhi Rismawan dengan hasil Pemeriksaan sebagai berikut:



I. Pemeriksaan Luar:

1.1 Luka-luka:

Pada perut sisi kiri lima sentimeter dari garis pertengahan depan, tiga puluh lima sentimeter dari puncak bahu, serratus tiga sentimeter di atas tumit, terdapat luka terbuka, tepi rata, tidak ada jembatan jaringan, dengan dasar rongga perut, jika luka dirapatkan membentuk satu garis berukuran tiga koma lima sentimeter dengan kedua sudut lancip;

II. Pemeriksaan dalam

2.1 Hati berwarna coklat, permukaan licin, tepi tajam, perabaan kenyal, penampang berwarna coklat, gambaran hati jelas, berat seribu tiga puluh gram. Hati bagian kiri tiga sentimeter dari garis pertengahan depan, empat sentimeter dari tepi bawah tampak terpotong zigzag dengan tiga buah kaki masing-masing panjang satu koma tiga sentimeter, satu koma empat sentimeter dan tiga sentimeter;

2.2 Lambung berisi lender berwarna kemerahan, selaput lender berlipat lipatan disertai pelebaran pembuluh darah, usus dua belas jari berisi lender berwarna coklat kehijauan, usus halus berisi lender berwarna kecoklatan, usus besar berisi feses berwarna coklat kehijauan. Pada lambung tampak area yang terpotong yakni : pada lengkung kecil bagian tengah dua belas sentimeter di atas katup bawah tampak terpotong dan menembus hingga belakang secara mendatar sepanjang dua koma lima sentimeter, diliputi resapan darah seluas empat kali empat sentimeter;

2.3 Kelenjar anak ginjal kanan berbentuk trapezium, berwarna kuning, penampang berlapis. Kelenjar anak ginjal kiri berbentuk bulan sabit, berwarna kuning kemerahan, penampang berlapis, bagian bawah tampak terpotong rata sepanjang satu koma delapan sentimeter dan seluruhnya dikelilingi resapan darah;

2.4 Selanjutnya ditemukan seluran luka : sesuai pemeriksaan luar pada luka-luka poin 14 luka terbuka pada perut kiri berturut-turut menembus kulit, jaringan bawah kulit, otot perut, selaput dinding perut, hati bagian kiri, lambung, jaringan penggantung kelenjar liur perut, kelenjar anak ginjal kiri dengan panjang saluran dua belas sentimeter dengan arah dari depan ke belakang hampir sejajar dengan bidang datar;



III. Kesimpulan

Pada pemeriksaan korban laki-laki usia antara empat puluh sampai empat puluh lima tahun ini ditemukan luka terbuka pada perut sisi kiri akibat kekerasan tajam. Pada pemeriksaan dalam ditemukan luka tersebut menembus organ hati, lambung, kelenjar anak ginjal kiri. Perdarahan pada rongga perut. Organ-organ dalam tampak pucat. Sebab mati orang ini akibat kekerasan tajam di perut yang memotong organ-organ dan menimbulkan perdarahan. Perkiraan waktu kematian antara dua belas sampai delapan belas jam sebelum pemeriksaan luar;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 351 Ayat (3) KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan/atau Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ai Ikoh Binti Umar (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan semua keterangan di dalam berita acara pemeriksaan Penyidik yang Saksi tandatangani;
- Bahwa Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi hadir untuk memberikan keterangan sehubungan dengan kejadian pembunuhan terhadap suaminya Budhi Rismawan;
- Bahwa kejadian pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2024 sekira jam 18.30 WIB di Kampung Saparako RT 03 RW 02 Desa Majalaya Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung;
- Bahwa menurut keterangan anak kandung Saksi yaitu Anak Saksi Faisal yang melakukan penusukan menyebabkan Korban Budhi Rismawan meninggal dunia yaitu Terdakwa Marhaban Basyar Alias Bam Bin H. Aceng Abdurahman (Alm) umur 42 tahun alamat tinggal di Kampung Kenanga RT 04 RW 04 Desa Kenanga Kecamatan Cipondoh Kota Tangerang Provinsi Banten;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu 23 oktober 2024 sekira jam 08.00 WIB, Korban Budhi Rismawan berbicara kepada Saksi ketika di rumah, bahwa sepeda motor dipinjam oleh Saksi Dodi untuk pergi Kota Bandung, dan akan dikembalikan lagi sekira jam 14.00 WIB, namun pada waktu itu



Saksi Dodi tidak mengembalikan lagi sepeda motor sampai dengan sekarang;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 oktober sekira jam 09.00 WIB, Korban Budhi Rismawan bersama dengan Sdri. Eti pergi ke rumah Saksi Dodi di Kampung Balekambang Desa Sukamaju Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung, sekira jam 10.00 WIB Korban Budhi Rismawan memberitahu Saksi bahwa Saksi Dodi akan mengembalikan sepeda motor tersebut, sekira jam 14.00 WIB, Korban Budhi Rismawan, Anak Saksi Hasbi dan Sdr. Akung pergi menemui Saksi Dodi, sekira jam 15.00 WIB Korban Budhi Rismawan kembali lagi ke rumah kemudian berbicara "sudah berjuang membela keluarga" kemudian Saksi bersama dengan Korban Budhi Rismawan berjual bubur ayam di Jalan Saparako Desa Majalaya Kabupaten Bandung, sekira jam 17.30 WIB Saksi bersama dengan Korban Budhi Rismawan pulang ke rumah;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi bersama dengan Korban Budhi Rismawan sedang ada di ruang tamu memegang shobreker untuk dijual, kemudian datang Terdakwa Marhaban Basyar Alias Bam Bin H. Aceng Abdurahman (Alm) bersama dengan Saksi Dodi. Lalu kemudian masuk ke ruang tamu rumah, setelah itu Saksi langsung menanyakan kepada Terdakwa Marhaban Basyar Alias Bam Bin H. Aceng Abdurahman (Alm) "ari motor dimana" (kalau motor dimana), kemudian Saksi Dodi berbicara "teu aya urusan sareng teteh" (tidak ada urusan sama teteh), Terdakwa Marhaban Basyar Alias Bam Bin H. Aceng Abdurahman (Alm) bersama dengan Saksi Dodi pergi ke luar rumah, yang mana sebelumnya sepeda motor milik Korban Budhi Rismawan dipinjam oleh Saksi Dodi, namun tidak dikembalikan lagi, kondisi Terdakwa Marhaban Basyar Alias Bam Bin H. Aceng Abdurahman (Alm) dan Saksi Dodi dalam keadaan mabuk minuman keras, di depan rumah Saksi Dodi berbicara "Bud keluar, urang beresan, da moal dinanaon" (Bud, keluar kita bereskan gak akan diapa-apain), Saksi sempat menahan Korban Budhi Rismawan agar tidak keluar rumah, kemudian Korban Budhi Rismawan keluar rumah, sedangkan Saksi diam di dalam rumah, tidak lama kemudian Korban Budhi Rismawan berteriak memanggil, Saksi "mamah...mamah..." kemudian Saksi bersama dengan anak kandung Saksi yaitu Anak Saksi Hasbi umur 18 tahun keluar rumah, di luar rumah Saksi dan Anak Saksi Hasbi melihat Korban Budhi Rismawan bersama dengan Anak Saksi Faisal (anak kandung Saksi ke 5) berlari sambil berteriak "bangsat-



bangsat” dalam keadaan terluka dan tangan Korban Budhi Rismawan memegang perut, kemudian Korban Budhi Rismawan pingsan di jalan raya, Saksi bersama dengan Anak Saksi Hasbi menghampiri Korban Budhi Rismawan Saksi melihat Korban Budhi Rismawan luka sobek di bagian perut sebelah kiri mengeluarkan darah, kemudian Saksi Dani membawa Korban Budhi Rismawan ke Rumah Sakit Umum Daerah Majalaya;

- Bahwa Kondisi Korban Budhi Rismawan setelah dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Majalaya dibawa ke ruang IGD (instalasi gawat darurat) dalam kondisi kritis, menurut keterangan dari pihak rumah sakit bahwa napas Korban Budhi Rismawan sudah berhenti, terdapa luka sobek di perut sebelah kiri banyak mengeluarkan darah namun pihak rumah sakit dicoba pakai alat bantu dan sekira 21.45 Wib Korban Budhi Rismawan dinyatakan meninggal dunia;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Anak Saksi Hasbi Bin Budhi Rismawan (Alm), pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan semua keterangan di dalam berita acara pemeriksaan Penyidik yang Saksi tandatangani;
- Bahwa Anak Saksi Bahwa Kejadian tersebut diketahui terjadi pada hari kamis tanggal 24 Oktober 2024 sekira jam 18.30 WIB di Kampung Saparako RT 03 RW 02 Desa Majalaya Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung;
- Bahwa Anak Saksi menerangkan yang menjadi Korban penusukan yang meyebabkan meninggal dunia tersebut adalah ayah kandung Anak Saksi yang bernama Budhi Rismawan lahir di bandung 15 maret 1979 umur 45 tahun alamat tinggal di Kampung Saparako RT 03 RW 02 Desa Majalaya Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung;
- Bahwa pada saat kejadian Anak Saksi sedang berada di kamar lantai dua, sementara ibu kandung Anak Saksi, yaitu Saksi Ai Ikoh, bersama Korban Budhi Rismawan sedang berada di ruang tamu. Tiba-tiba Anak Saksi mendengar teriakan Korban yang memanggil “mamah-mamah”, sehingga ia segera turun ke lantai bawah dan keluar rumah. Saat berada di luar, Anak Saksi melihat Korban Budhi Rismawan berlari sambil memegang perutnya, disusul oleh adik kandung Anak Saksi yaitu Faisal,



yang ikut berlari sambil berteriak “maling-maling”. Anak Saksi kemudian ikut mengejar Terdakwa Marhaban Basyar alias Bam bin H. Aceng Abdurahman (Alm). Namun sesaat kemudian, Anak Saksi melihat Korban pingsan. Ia langsung mendekat dan melihat Korban mengalami luka sobek di perut sebelah kiri yang mengeluarkan darah. Setelah itu, Anak Saksi kembali ke rumah untuk mengambil sepeda motor guna mengejar Terdakwa, sementara Korban dibawa oleh Sdr. Dani ke Rumah Sakit Umum Daerah Majalaya Majalaya;

- Bahwa setelah kejadian, Anak Saksi menanyakan kepada adiknya, Faisal, mengenai apa yang sebenarnya terjadi. Faisal menjelaskan bahwa saat itu ia sedang berada di warung dan melihat adanya keributan. Kondisi penerangan pada saat kejadian cukup jelas karena ada lampu, sehingga dari jarak sekitar empat meter, ia dapat melihat dengan jelas Terdakwa Marhaban Basyar alias Bam bin H. Aceng Abdurahman (Alm), Korban Budhi Rismawan ayah dari Saksi dan Saksi Dodi. Menurut keterangan Faisal, saat itu Terdakwa memegang pisau di tangan kanannya dan sempat berbicara dengan Korban, lalu secara tiba-tiba Terdakwa menusukkan pisau tersebut ke perut kiri Korban. Setelah ditusuk, pisau dicabut kembali satu kali, lalu Terdakwa melarikan diri bersama Saksi Dodi. Korban dan Faisal kemudian mengejar sambil berteriak.
- Bahwa Kondisi Korban Budhi Rismawan setelah dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Majalaya dibawa ke ruang IGD (instalasi gawat darurat) dalam kondisi kritis, menurut keterangan dari pihak rumah sakit bahwa napas Korban Budhi Rismawan sudah berhenti, terdapat luka sobek di perut sebelah kiri banyak mengeluarkan darah namun pihak rumah sakit dicoba pakai alat bantu dan sekira 21.45 WIB Korban Budhi Rismawan meninggal dunia;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Anak Saksi Faisal Hasya Haunan Bin Budhi Rismawan (Alm), pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan semua keterangan di dalam berita acara pemeriksaan Penyidik yang Saksi tandatangani;
- Bahwa Anak Saksi menerangkan kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2024 sekira jam 18.30 WIB di Kampung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saparako RT 03 RW 02 Desa Majalaya Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung;

- Bahwa Anak Saksi menerangkan yang menjadi Korban penusukan yang menyebabkan meninggal dunia tersebut adalah ayah kandung Anak Saksi yang bernama Budhi Rismawan lahir di Bandung 15 maret 1979 umur 45 tahun alamat tinggal di Kampung Saparako RT 03 RW 02 Desa Majalaya Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung;
- Bahwa awalnya Anak Saksi sedang diluar rumah depan warung lagi duduk, tiba-tiba datang Terdakwa Marhaban Basyar Alias Bam Bin H. Aceng Abdurahman (Alm) dan Saksi Dodi masuk ke dalam rumah, tidak lama kemudian Terdakwa Marhaban Basyar Alias Bam Bin H. Aceng Abdurahman (Alm) dan Saksi Dodi keluar rumah, Terdakwa Marhaban Basyar Alias Bam Bin H. Aceng Abdurahman (Alm) mendedipkan mata kepada Saksi Dodi, kemudian Saksi Dodi berbicara "Bud kadiue heula dan moal dinanaon (Bud kesinih dulu ga akan diapa apain), kemudian Korban Budhi Rismawan keluar rumah memakai helm, posisi Terdakwa Marhaban Basyar Alias Bam Bin H. Aceng Abdurahman (Alm) di belakang Saksi Dodi, Anak Saksi melihat Terdakwa Marhaban Basyar Alias Bam Bin H. Aceng Abdurahman (Alm) mengeluarkan pisau kemudian menusukannya mengenai perut sebelah kiri Korban Budhi Rismawan, kemudian Terdakwa Marhaban Basyar Alias Bam Bin H. Aceng Abdurahman (Alm) dan Saksi Dodi kabur melarikan diri, setelah itu Korban Budhi Rismawan berteriak "Mamah Mamah," dan Korban Budhi Rismawan mengejar Terdakwa Marhaban Basyar Alias Bam Bin H. Aceng Abdurahman (Alm) sambil berteriak "bangsat-bangsat", kakak Anak Saksi yaitu Anak Saksi Hasbi keluar dari dalam rumah kemudian Anak Saksi dan Anak Saksi Hasbi mengejar Terdakwa Marhaban Basyar Alias Bam Bin H. Aceng Abdurahman (Alm);
- Bahwa Anak Saksi melihat Terdakwa Marhaban Basyar Alias Bam Bin H. Aceng Abdurahman (Alm) melakukan penusukan terhadap Korban BUDHI RISMAWAN dengan jelas karena ada lampu di depan rumah, dan jarak antara Anak Saksi duduk di warung atau kios kurang lebih 5 (lima) meter dan Kondisi Korban Budhi Rismawan sempat berlari mengejar Terdakwa Marhaban Basyar Alias Bam Bin H. Aceng Abdurahman (Alm) dan Anak Saksi melihat Korban Budhi Rismawan kedua tangannya memegang perut kiri, kemudian Korban Budhi Rismawan terjatuh pingsan Anak Saksi melihat perut sebelah kiri

Halaman 40 dari 62 Putusan Nomor 151/Pid.B/2025/PN Bib



mengeluarkan darah, kemudian Korban Budhi Rismawan dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Majalaya oleh Saksi Dani;

- Bahwa Anak Saksi melihat kondisi Korban Budhi Rismawan setelah dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Majalaya dibawa ke ruang IGD (instalasi gawat darurat) dalam kondisi kritis, menurut keterangan dari pihak rumah sakit bahwa napas Korban Budhi Rismawan sudah berhenti, terdapa luka sobek di perut sebelah kiri banyak mengeluarkan darah namun pihak rumah sakit dicoba pakai alat bantu dan sekira 21.45 WIB Korban Budhi Rismawan meninggal dunia;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak Keberatan atas keterangannya;

4. Saksi Ikman Awandi Alias Akung Bin H. Osup Sumdandi (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan semua keterangan di dalam berita acara pemeriksaan Penyidik yang Saksi tandatangani;
- Bahwa Saksi hadir untuk memberikan keterangan sehubungan dengan kejadian pembunuhan;
- Bahwa Kejadian tersebut diketahui terjadi pada hari kamis tanggal 24 Oktober 2024 sekira jam 18.30 WIB di Kampung Saparako RT 03 RW 02 Desa Majalaya Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung;
- Bahwa yang menjadi Korban penusukan yang meyebabkan meninggal dunia tersebut adalah Budhi Rismawan lahir di bandung 15 maret 1979 umur 45 tahun alamat tinggal di Kampung Saparako RT 03 RW 02 Desa Majalaya Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2024 sekira pukul 14.00 WIB, Saksi yang sedang berada di kios didatangi oleh Anak Saksi Hasbi dan Korban Budhi Rismawan yang meminta tolong untuk mengambil sepeda motor milik Terdakwa Marhaban Basyar alias Bam bin H. Aceng Abdurahman (Alm) dan Saksi Dodi yang digadaikan tanpa seizin Korban. Saksi, Korban, dan Anak Saksi Hasbi menuju kontrakan tempat Terdakwa berada di Kampung Balekambang, Desa Sukamaju, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung. Korban menanyakan kepada Terdakwa dan Saksi Dodi mengenai sepeda motor tersebut, dan dijawab bahwa motor digadaikan kepada seseorang bernama Sdr. Maman. Ketiganya lalu pergi mencari Sdr. Maman ke RW 20, namun menurut



Ketua RW, tidak ada orang bernama tersebut, sehingga Korban merasa dibohongi dan marah;

- Bahwa selanjutnya dalam perjalanan pulang, mereka melihat Terdakwa dan Saksi Dodi menaiki angkutan umum. Setelah diikuti dan diberhentikan di tengah jalan, terjadi adu mulut antara Korban dan Terdakwa yang berujung pada pemukulan oleh Korban menggunakan tangan dan helm. Saksi Randi alias Bule datang meleraikan dan menanyakan permasalahan. Terdakwa mengakui bahwa uang hasil gadai digunakan oleh dirinya, Korban, dan Saksi Dodi, namun Korban membantah menerima uang tersebut dan kembali memukul Terdakwa. Terdakwa kemudian dibawa pergi oleh Saksi Randi dengan mobil, sedangkan Saksi dan Korban berjalan kaki pulang, dan Anak Saksi Hasbi telah lebih dulu pulang menggunakan sepeda motor. Dalam perjalanan, Korban menjelaskan bahwa sepeda motor awalnya dipinjam untuk alasan membeli obat, namun tidak dikembalikan;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut secara persis Saksi tidak tahu bagaimana pelaku melakukan penusukan terhadap Korban Budhi Rismawan, namun setelah kejadian mendengar ramai warga bahwa telah terjadi penusukan terhadap Korban Budhi Rismawan memakai 1 (satu) bilah pisau, yang mana pelakunya Terdakwa Marhaban Basyar Alias Bam Bin H. Aceng Abdurrahman (Alm), berhasil melarikan diri melarikan diri dan Korban Budhi Rismawan telah dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Majalaya dan Korban Budhi Rismawan dinyatakan meninggal dunia;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

5. Saksi Dodi Supriadi Bin Ajid, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan semua keterangan di dalam berita acara pemeriksaan Penyidik yang Saksi tandatangani;
- Bahwa Saksi hadir untuk memberikan keterangan sehubungan dengan kejadian pembunuhan;
- Bahwa pada hari rabu tanggal 23 Oktober 2024, sekira jam 09.00 WIB, Saksi, Terdakwa dan Korban Budhi Rismawan ada di kontrakan di Kampung Balekambang RT 02 RW 13 Desa Sukamaju Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung, kemudian kami bertiga ingin meminum



minuman keras namun tidak ada uang untuk membelinya, Saksi memberikan ide kepada Korban Budhi Rismawan, Saksi meminjam sepeda motor tersebut untuk digadaikan, Korban Budhi Rismawan menyetujuinya, Saksi membawa sepeda motor tersebut menemui Sdr. Usin penjual minuman miras di Kampung Patrol Desa Sukamaju Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung, membawa 4 (empat) botol minuman keras merek intisari dan menyimpan sepeda motor tersebut di Sdr. Usin sebagai jaminan, kemudian Saksi membawa minuman tersebut ke kontrakan, kemudian Saksi bersama dengan Korban Budhi Rismawan dan Terdakwa meminum minuman keras tersebut, setelah habis Korban Budhi Rismawan pulang, kemudian sekira jam 09.30 Wib Saksi dan Terdakwa pergi menemui Saksi Yadi Alias Badot di alun-alun majalaya, setelah bertemu Saksi meminjam uang Rp.600.000 (enam ratus ribu rupiah), dengan jaminan sepeda motor yang ada di Sdr. Usin, Saksi mengaku sepeda motor tersebut adalah milik Saksi, kemudian Saksi Yadi Alias Badot memberikan uang tersebut, Saksi dan Saksi Yadi Alias Badot mendatangi Sdr. Usin Terdakwa menumnggu di alun alun majalaya, kemudian Saksi membayar minuman keras sebanyak 4 (empat) botol tersebut total Rp240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah), dan sisanya Rp360.000,00 (tiga ratus enma puluh ribu rupiah) Saksi simpan, kemudian Saksi membawa sepeda motor tersebut dan menyerahkan kepada Saksi Yadi Alias Badot, Saksi menemui Terdakwa kemudian pergi ke kontrakan lagi di Kampung Balekambang Desa Sukamaju Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung;

- Bahwa selanjudnya pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2024 sekira jam 09.00 Wib Saksi dan Terdakwa mendatangi Saksi Yadi Alias Badot di alun-alun majalaya kemudian Saksi dan Terdakwa meminta uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan alasan untuk meminta ongkos ke tanggerang kemudian Saksi Yadi Alias Badot memberikan uang tersebut kepada Saksi, setelah itu Saksi dan Terdakwa pergi;
- Bahwa pada hari Kamis, 24 Oktober 2024 sekira pukul 14.00 WIB, Korban Budhi Rismawan datang ke kontrakan di Kampung Balekambang RT 02 RW 13, Desa Sukamaju, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung bersama Saksi Ikman alias Akung dan anaknya, Hasbi, untuk menemui Saksi dan Terdakwa. Korban menanyakan keberadaan sepeda motor miliknya yang telah digadaikan oleh Saksi dan Terdakwa. Saksi



membohongi Korban Budhi Rismawan bahwa sepeda motor tersebut digadaikan ke Sdr. Maman warga RW 20 Kampung Balekambang Desa Sukamaju Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung, kemudian Korban Budhi Rismawan, Saksi Ikman alias Akung dan Anak Saksi Hasbi pergi;

- Bahwa pada saat berada di kontrakan, Saksi membawa sebilah pisau yang diselipkan di pinggang, lalu mengambil satu bilah golok dan menyelipkannya juga. Selanjutnya, Saksi bersama Terdakwa berjalan kaki mencari pinjaman uang untuk menebus sepeda motor yang digadaikan kepada Saksi Yadi alias Badot. Setibanya di Kampung Patrol, Desa Sukamaju, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung, keduanya menaiki angkutan umum jurusan Majalaya–Lemburawi dan turun di pertigaan Jalan Tengah/Kaum. Tiba-tiba Korban Budhi Rismawan menghampiri Terdakwa dan memukul wajahnya dengan tangan kosong, namun Terdakwa tidak membalas dan situasi dilerai oleh warga. Korban kemudian menanyakan kepada Saksi mengenai lokasi sepeda motor yang digadaikan, dan dijawab bahwa kendaraan tersebut digadaikan kepada Yadi alias Badot. Setelah itu, Saksi, Korban, dan Saksi Ikman alias Akung mendatangi Yadi yang membenarkan bahwa sepeda motor tersebut berada padanya. Korban dan Ikman lalu pergi. Tak lama kemudian, Saksi bertemu kembali dengan Terdakwa di alun-alun Majalaya, lalu bersama pergi ke Kampung Patrol dan membeli minuman tuak untuk dikonsumsi di pinggir jalan;
- Bahwa sekira jam 16.45 Wib, datang Saksi Yanto membonceng Saksi Yogi, kemudian Saksi menyapa dan menanyakan mau kemana, Saksi Yanto menjawab mau beli minuman keras “ayo kita minum bareng”, kemudian Saksi Yanto membonceng Saksi dan Saksi Yogi dengan membawa 2 (dua) botol minuman keras, kemudian pergi ke gudang bertemu dengan Saksi Eep dan Saksi Asep Yonadi Alias Ucok, Saksi dan Saksi Yogi turun dari sepeda motor, sedangkan Saksi Yanto pergi menjemput Terdakwa, Saksi menyimpan 1 (satu) bilah golok di gudang sedangkan 1 (satu) bilah pisau masih Saksi bawa diselipkan di pinggang, setelah itu Saksi, Saksi Eep, Saksi Yogi dan Saksi Asep Yonadi Alias Ucok pergi ke lapangan bola, tidak lama kemudian datang Saksi Yanto membonceng Terdakwa, Saksi, Terdakwa, Saksi Yanto, Saksi Eep, Saksi Yogi dan Saksi Asep Yonadi Alias Ucok meminum-minuman keras sebanyak 2 (dua) botol, pada saat itu Terdakwa menelepon temannya, dan memberitahu Terdakwa sudah dipukuli oleh Korban Budhi



Rismawan, kemudian Saksi Eep berbicara “udah jangan ngomongin masalah itu “Terdakwa menutup telpon setelah minuman keras tersebut habis, Terdakwa menyuruh Saksi Yogi untuk menggadaikan 1 (satu) unit Handpone milik Terdakwa sebesar Rp200.000,00 dan menyerahkan kepada Saksi Yogi, kemudian Saksi Yanto dan Saksi Yogi pergi, tidak lama kemudian datang kembali Saksi Yogi membawa uang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan uangnya diberikan kepada Terdakwa, setelah itu Saksi dan Terdakwa pergi membeli minuman keras sebanyak 2 (dua) botol merek intisari dan datang lagi ke lapangan bola, Saksi, Terdakwa, Saksi Yanto, Saksi Eep, Saksi Yogi dan Saksi Asep Yonadi Alias Ucok, meminum minuman keras lagi;

- Bahwa sekira jam 18.00 WIB Saksi bersama dengan terdakwa Marhaban Basyar Alias Bam Bin H. Aceng Abdurahman (Alm) pergi berjalan kaki sedangkan Saksi Yanto, Saksi Yogi, Saksi Eep dan Saksi Asep Yonadi Alias Ucok masih ada dilapang bola, di tengah perjalanan, Saksi berbicara “Bam udah aja permasalahan dengan Korban Budhi Rismawan kita bereskan kita datang aja ke rumahnya“, kemudian Terdakwa menjawab “ah saya tadi aja dipukulin sama Korban Budhi Rismawan, saya minta pegangan buat jaga-jaga Saksi pinjam golok Dod“ kemudian Saksi menjawab “kalau golok ga ada udah disimpan di gudang“ kemudian Terdakwa meminta pinjam pisau kemudian Saksi menyerahkan 1 (satu) bilah pisau kepada Terdakwa dan pisau tersebut diselipkan dipinggang, kemudian Saksi dan Terdakwa pergi ke rumah Korban Budhi Rismawan;
- Bahwa sekira jam 18.15 WIB, Saksi bersama dengan Terdakwa naik angkutan umum untuk pergi ke rumah Korban Budhi Rismawan, berhenti dipertigaan jalan tengah/kaum sambil berjalan kaki ditengah perjalanan Terdakwa berbicara “Dod gimana kalau ada apa-apa terhadap saya“, kemudian Saksi menjawab “tenang kang saya bertanggung jawab tidak akan terjadi apa-apa, apabila terjadi hal yang fatal, saya ikut ke tanggerang“ kemudian Terdakwa menjawab “ya di tanggerang ada usaha“;
- Bahwa sekira jam 18.30 WIB, Saksi dan Terdakwa sampai di rumah Korban Budhi Rismawan kemudian Saksi mengetuk pintu rumah Korban Budhi Rismawan, Korban Budhi Rismawan bersama dengan istrinya Saksi Ai Ikoh membuka pintu, Saksi dan Terdakwa masuk ke ruang tamu, kemudian Saksi AI IKOH bertanya “ari motor dimana” (kalau motor



dimana), kemudian Saksi menjawab "teh ingssaallah motor mah ku abdi diberesan, enjing ge ingssallah aya "(teh ingssaallah sepeda motor ada nanti juga dibereskan, ingssaallah besok ada), Saksi melihat Korban Budhi Rismawan memegang shobreker sepeda motor, Korban Budhi Rismawan berbicara Saksi tidak mau tahu sepeda motor harus ada sekarang, sambil emosi kemudian Korban Budhi Rismawan menyuruh Saksi bersama Terdakwa untuk keluar rumah, posisi Korban Budhi Rismawan ada dibelakang Saksi, sedangkan Terdakwa ada di depan Saksi, terjadi keributan Korban Budhi Rismawan mendorong Saksi, pada saat berhadapan Terdakwa dengan Korban Budhi Rismawan, kemudian Korban Budhi Rismawan memukul menggunakan shobreker sepeda motor ke arah kepala Terdakwa dan Terdakwa menangkisnya mengenai tangan kiri, Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) bilah pisau yang diselipkan dipinggang kemudian menusukan mengenai perut sebelah kiri Korban Budhi Rismawan sebanyak 1(satu) kali setelah tertancap Terdakwa cabut kembali pisau, Saksi berbicara " Bam itu udah ke tusuk belum " kemudian Terdakwa menjawab "udah ketusuk lari", setelah itu Saksi bersama dengan Terdakwa kabur melarikan diri, Korban Budhi Rismawan berteriak "maling-maling" namun ditengah jalan Saksi berpisah, Saksi berhasil diamankan oleh warga;

- Bahwa Saksi tidak tahu dikemanakan 1 (satu) bilah pisau yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan penusukan terhadap Korban Budhi Rismawan;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa alasan Terdakwa melakukan penusukan terhadap Korban Budhi Rismawan;
- Bahwa Korban Budhi Rismawan tidak melakukan perlawanan ketika Terdakwa melakukan penusukan, terhadap Korban Budhi Rismawan, karena setelah itu Saksi bersama dengan Terdakwa langsung melarikan diri;
- Bahwa Saksi tidak ada kontak fisik terhadap Korban Budhi Rismawan ketika sebelum dan sesudah Terdakwa melakukan penusukan;
- Bahwa 1 (satu) bilah pisau yang Saksi serahkan kepada Terdakwa adalah milik Saksi yang mana Saksi dapatkan pisau tersebut dengan cara membelinya di Kota sukabumi sebesar Rp85.000,00 (depan puluh lima ribu rupiah), sekitar tahun 2002;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membeli pisau tersebut untuk jaga-jaga , karena ketika Saksi bekerja di tambang emas daerah jampang surade ditempat tersebut rawan kejahatan;
 - Bahwa Maksud dan tujuan Saksi berbicara kepada Terdakwa “Bam udah aja permasalahan dengan Korban Budhi Rismawan kita bereskan kita datang aja ke rumahnya“, yaitu Saksi akan mendampingi Terdakwa untuk bertemu dengan Korban Budhi Rismawan dan menyelesaikan secara baik- baik masalah sepeda motor yang digadaikan, dan Kemungkinan Terdakwa meminjam 1 (satu) bilah pisau kepada Saksi untuk melukai Korban Budhi Rismawan apabila terjadi keributan karena sebelumnya Terdakwa dipukuli oleh Korban Budhi Rismawan dan apabila terjadi keributan atau hal yang fatal maka Saksi ikut kabur ke tanggerang bersama Terdakwa;
 - Bahwa setelah Terdakwa melakukan penusukan terhadap Korban Budhi Rismawan kemudian Saksi dan Terdakwa melarikan diri namun ditengah perjalanan Saksi berpisah dan Saksi berhasil diamankan oleh warga dan diserahkan kepada pihak kepolisian sektor majalaya, pihak kepolisian memberitahu Saksi bahwa Korban Budhi Rismawan dalam kondisi kritis dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Majalaya dan meninggal dunia;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan semua keterangan di dalam berita acara pemeriksaan Penyidik yang Terdakwa tandatangani;
- Bahwa Terdakwa telah mengakui melakukan pembacokan terhadap Korban Budhi Rismawan;
- Bahwa Kejadian pada hari kamis tanggal 24 Oktober 2024 sekira jam 14.00 WIB, Korban Budhi Rismawan, Saksi Ikmal Alias Akung dan Anak Saksi Hasbi (anak Korban Budhi Rismawan) datang menemui Terdakwa dan Saksi Dodi dikontrakannya di Kampung Balekabang desa sukamaju kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung, untuk menyakan sepedah motor, digadaikan ke siapa, namun Saksi Dodi membohongi Korban Budhi Rismawan sepeda motor tersebut digadaikan ke Sdr. Maman warga RW 20 Kampung Balekambang desa Sukamaju Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung, Korban Budhi Rismawan, Saksi Ikmal Alias Akung dan Anak



Saksi Hasbi mencari Sdr. Maman namun tidak ditemukan, Terdakwa dan Saksi Dodi pergi mencari pinjaman untuk menebus gadaian sepeda motor ke Saksi Yadi Alias Badot, yang mana Saksi Dodi sudah membawa 1 (satu) bilah golok dan 1 (satu) pisau yang diselipkan dipinggang;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2024 sekira jam 15.00 Wib, Terdakwa dan saksi Saksi Dodi pergi dari kontrakan naik angkutan umum ke alun-alun majalaya, Korban Budhi Rismawan, Sdr. Ikmal dan Anak Saksi Hasbi melihatnya kemudian mengikutinya, sesampainya pertigaan jalan kaum Terdakwa dan Saksi Dodi turun dari angkutan umum Korban Budhi Rismawan menghampiri Terdakwa dan langsung melakukan pemukulan menggunakan kepalan tangan mengenai muka Terdakwa, kemudian dileraikan oleh Saksi Randi Alias Bule, Terdakwa dibawa oleh Saksi Randi Alias Bule, Korban Budhi Rismawan menanyakan kembali kepada Saksi Dodi sepeda motor digadaikan kemana, dan Saksi Dodi memberitahu bahwa sepeda motor tersebut digadaikan ke Saksi Yadi Alias Badot, setelah itu Korban Budhi Rismawan, Saksi Ikmal Alias Akung dan Saksi Dodi menemui Saksi Yadi Alias Badot, sedangkan Anak Saksi Hasbi pergi. Setelah bertemu dengan Saksi Yadi Alias Badot, Korban Budhi Rismawan menanyakan sepeda motor, Saksi Yadi Alias Badot menjelaskan bahwa sepeda motor tersebut ada di Saksi Yadi Alias Badot, Korban Budhi Rismawan dan Saksi Ikmal Alias Akung pergi ke rumahnya dan Saksi Dodi pergi ke alun-alun dan bertemu dengan Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya sekira jam 16.45 WIB, Terdakwa dan Saksi Dodi pergi ke Kampung Patrol Desa Sukamaju Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung, sesampainya ditempat tersebut membeli minuman tuak sebanyak satu bungkus (1 liter), datang Saksi Yanto membonceng Sdr. Yogi, kemudian Saksi Dodi menyapa dan menanyakan mau kemana, Saksi Yanto menjawab mau beli minuman keras ayo kita minum bareng, tidak lama kemudian Saksi Yanto membonceng Saksi Dodi dan Saksi Yogi sambil membawa 2 (dua) botol miras merek intisari, pergi ke gudang benang di Kampung Balekambang Desa Sukamaju Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung sedangkan Terdakwa menunggu dipinggir jalan, sesampainya ditempat tersebut Saksi Dodi dan Saksi Yogi turun dari sepeda motor, bertemu dengan Saksi Eep dan Saksi Asep Yonadi Alias Ucok, Saksi Dodi menyimpan sebilah golok digudang tersebut, kemudian pergi kelapangan bola bersama dengan Saksi Eep, Saksi Yogi dan Saksi Asep Yonadi Alias Ucok, sedangkan Saksi Yanto menjemput Terdakwa dan pergi ke lapangan bola,



ditempat tersebut Terdakwa, Saksi Dodi, Saksi Asep Yonadi Alias Ucok, Saksi Eep dan Saksi Yanto minum-minuman keras sebanyak 2 (dua) botol, Terdakwa sakit hati terhadap Korban Budhi Rismawan karena dipukuli dan pada saat kejadian tersebut Saksi Dodi tidak membantu/membela Terdakwa, kemudian Terdakwa menelpon temannya bernama Sdr. Ipar (orang sumedang), memberitahu bahwa Terdakwa dipukuli oleh Korban Budhi Rismawan, kemudian temannya menjawab mau disamperin atau tidak, kemudian Saksi Eep berbicara “udah jangan ngomongin masalah itu” kemudian Terdakwa menutup telpon, setelah minuman habis, Terdakwa menyuruh Saksi Yogi untuk menggadaikan 1 (satu) unit Handpone sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), Saksi Yogi dan Saksi Yanto pergi tidak lama kemudian Sdr. Yogi menyerahkan uang Rp200.000,00 (dua ratus ribu) kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi Dodi pergi membeli minuman keras merek intisari sebanyak 2 (dua) botol dan kembali lagi ke lapang bola. Terdakwa, Saksi Dodi, Saksi Yanto, Saksi Eep, Saksi Asep Yonadi Alias Ucok dan Saksi Yogi meminum-minuman keras lagi;

- Bahwa sekira jam 18.00 Wib Terdakwa dan Saksi Dodi pergi dari lapangan bola, jalan kaki ditengah perjalanan, Saksi Dodi berbicara “Bam udah aja permasalahan dengan Korban Budhi Rismawan kita bereskan kita datang aja ke rumahnya”, kemudian Terdakwa menjawab “ah Terdakwa tadi aja dipukulin sama Korban Budhi Rismawan, Terdakwa minta pegangan buat jaga-jaga, Terdakwa pinjam golok Dod “kemudian Saksi Dodi menjawab “kalau golok gak ada udah disimpan di gudang” kemudian Terdakwa meminta pinjam pisau kemudian Saksi Dodi memberikan 1 (satu) bilah pisau dan pisau tersebut Terdakwa selipkan dipinggang, sesampainya di Kampung Patrol Desa Sukamaju Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung, Terdakwa dan Saksi Dodi naik angkutan umum dan berhenti di jalan kaum alun-alun majalaya;
- Bahwa sekira jam 18.15 Wib, Terdakwa bersama dengan Saksi Dodi naik angkutan umum untuk pergi ke rumah Korban Budhi Rismawan, berhenti dipertigaan jalan kaum alun-alun majalaya, kemudian berjalan kaki ditengah perjalanan Terdakwa berbicara “Dod gimana kalau ada apa-apa terhadap Terdakwa,” kemudian Saksi DODI menjawab “Tenang kang, Terdakwa bertanggung jawab tidak akan terjadi apa-apa , apabila terjadi hal yang fatal, Terdakwa ikut ke tanggerang “kemudian Terdakwa menjawab “ya di tanggerang ada usaha;



- Bahwa sekira jam 18.30 WIB, Terdakwa dan Saksi Dodi sampai di rumah Korban Budhi Rismawan kemudian Saksi Dodi mengetuk pintu rumah, Korban Budhi Rismawan bersama dengan istrinya Saksi Ai Ikoh membuka pintu, Saksi Dodi dan Terdakwa masuk ke ruang tamu, kemudian Saksi Ai Ikoh bertanya “ari motor dimana” (kalau motor dimana), kemudian Saksi Dodi menjawab “teh ingsaallah motor mah ku abdi diberesan, enjing ge ingsaallah aya” (teh ingsaallah sepeda motor ada nanti juga diberesan, ingsaallah besok ada), Terdakwa melihat Korban Budhi Rismawan memegang shockbreker sepeda motor, kemudian Saksi Dodi dan Terdakwa keluar rumah, “Korban Budhi Rismawan keluar rumah sambil membawa shockbreker berhadapan dengan Saksi Dodi, Korban Budhi Rismawan memukul Terdakwa dengan shockbreker, oleh Terdakwa ditangkis dengan tangan kiri kemudian tangan kanan Terdakwa mengambil pisau yang diselipkan di pinggang kemudian menusukan pisau tersebut mengenai perut sebelah kiri Korban Budhi Rismawan sebanyak 1 (satu) kali, setelah tertusuk dicabut kembali, Saksi Dodi lari sambil berbicara kepada Terdakwa “Bam itu udah ke tusuk belum ”kemudian Terdakwa menjawab “udah ketusuk lari”, Saksi Dodi berlari paling depan ditengah jalan Terdakwa membuang pisau dan berpisah dengan Saksi Dodi, kemudian Terdakwa kabur melarikan diri ke jalan, setelah itu naik ojek pergi ke pangkalan ojek cicalengka. Terdakwa menerangkan bahwa Setelah Terdakwa melakukan penusukan terhadap Korban Budhi Rismawan menggunakan 1 (satu) bilag pisau, kemudian pisau tersebut masih Terdakwa pegang, Terdakwa kabur berlari melarikan diri bersama dengan Saksi Dodi, kemudian Terdakwa membuang pisau tersebut dekat ditempat kejadian, Terdakwa berpisah dengan Saksi Dodi, Terdakwa pergi ke jalan dan pergi memakai ojek ke daerah pangkalan ojek Cicalengka;
- Bahwa Terdakwa mengetahui Korban Budhi Rismawan telah meninggal dunia setelah ditangkap oleh kepolisian;
- Bahwa Terdakwa sudah menyampaikan permintaan maaf kepada keluarga korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (saksi *a de charge*) walaupun haknya untuk itu telah diberikan Majelis Hakim di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- *Visum Et Repertum* Nomor : RI/ VeR/ 211/ 2024/ DOkpol tanggal 25 Oktober 2024 perihal hasil pemeriksaan bedah jenazah An/ Budhi Rismawan yang dilakukan oleh dr. Nurul Aida Fathya, Sp.FM., M. Sc., selaku dokter pemeriksa di Rumah Sakit Bhayangkara Sartika Asih telah melakukan pemeriksaan jenazah Budhi Rismawan dengan hasil Pemeriksaan sebagai berikut:

I. Pemeriksaan Luar :

1.1 Luka-luka:

Pada perut sisi kiri lima sentimeter dari garis pertengahan depan, tiga puluh lima sentimeter dari puncak bahu, serratus tiga sentimeter di atas tumit, terdapat luka terbuka, tepi rata, tidak ada jembatan jaringan, dengan dasar rongga perut, jika luka dirapatkan membentuk sat ugaris berukuran tiga koma lima sentimeter dengan kedua sudut lancip;

II. Pemeriksaan dalam:

2.1 Hati berwarna coklat, permukaan licin, tepi tajam, perabaan kenyal, penampang berwarna coklat, gambaran hati jelas, berat seribu tiga puluh gram. Hati bagian kiri tiga sentimeter dari garis pertengahan depan, empat sentimeter dari tepi bawah tampak terpotong zigzag dengan tiga buah kaki masing-masing panjang satu koma tiga sentimeter, satu koma empat sentimeter dan tiga sentimeter;

2.2 Lambung berisi lender berwarna kemerahan, selaput lender berlipat lipatan disertai pelebaran pembuluh darah, usus dua belas jari berisi lender berwarna coklat kehijauan, usus halus berisi lender berwarna kecoklatan, usus besar berisi feses berwarna coklat kehijauan. Pada lambung tampak area yang terpotong yakni : pada lengkung kecil bagian tengah dua belas sentimeter di atas katup bawah tampak terpotong dan menembus hingga belakang secara mendatar sepanjang dua koma lima sentimeter, diliputi resapan darah seluas empat kali empat sentimeter;

2.3 Kelenjar anak ginjal kanan berbentuk trapezium, berwarna kuning, penampang berlapis. Kelenjar anak ginjal kiri berbentuk bulan sabit, berwarna kuning kemerahan, penampang berlapis, bagian bawah tampak terpotong rata sepanjang satu koma delapan sentimeter dan seluruhnya dikelilingi resapan darah;

2.4 Selanjutnya ditemukan seluran luka : sesuai pemeriksaan luar pada luka-luka poin 14 luka terbuka pada perut kiri berturut-turut menembus kulit, jaringan bawah kulit, otot perut, selaput dinding perut, hati bagian



kiri, lambung, jaringan penggantung kelenjar liur perut, kelenjar anak ginjal kiri dengan panjang saluran dua belas sentimeter dengan arah dari depan ke belakang hamper sejajar dengan bidang datar;

III. Kesimpulan:

Pada pemeriksaan korban laki-laki usia antara empat puluh sampai empat puluh lima tahun ini ditemukan luka terbuka pada perut sisi kiri akibat kekerasan tajam. Pada pemeriksaan dalam ditemukan luka tersebut menembus organ hati, lambung, kelenjar anak ginjal kiri. Perdarahan pada rongga perut. Organ-organ dalam tampak pucat;

Sebab mati orang ini akibat kekerasan tajam di perut yang memotong organ-organ dan menimbulkan perdarahan. Perkiraan waktu kematian antara dua belas sampai delapan belas jam sebelum pemeriksaan luar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti 1 (satu) bilah pisau yang pinggir dan ujungnya tajam terbuat dari besi stainless dengan panjang 21cm (dua puluh satu centimeter) terdapat bercak darah;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi, alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu 23 oktober 2024, Bahwa Korban Budhi Rismawan sebelumnya telah meminjamkan sepeda motor miliknya kepada Saksi Dodi Supriadi bin Ajid, namun sepeda motor tersebut tidak dikembalikan. Hal tersebut kemudian memicu terjadinya pertengkaran (cekcok) antara Korban dengan Terdakwa serta Saksi Dodi Supriadi bin Ajid;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2024 pukul 18.30 WIB bertempat di Kampung Saparako RT 03 RW 02 Desa Majalaya Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung Terdakwa Marhaban Basyar Alias Bam Bin H. Aceng Abdurahman (Alm) telah dengan sengaja dan tanpa hak merampas nyawa orang lain yakni korban Budhi Rismawan (alm);
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa Marhaban Basyar alias Bam bersama dengan Saksi Dodi mendatangi kediaman korban Budhi Rismawan (alm). Setibanya di lokasi, istri korban yang bernama Ai Ikoh menanyakan kepada Terdakwa perihal keberadaan sepeda motor milik korban dengan berkata "ari motor dimana?" (kalau motor di mana?), dan dijawab oleh Saksi, "Teh, insyaallah motor mah ku abdi dibereskan, enjing ge insyaallah aya" (Teh, insyaallah sepeda motornya akan saya bereskan, besok juga insyaallah ada) lalu Terdakwa dan Dodi keluar dan kemudian memanggil dan menyuruh korban keluar untuk menyelesaikan masalahnya. Korban sempat tidak diperbolehkan keluar oleh Istri korban namun tetap keluar dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadilah cekcok diantara keduanya. Saat Terdakwa dan korban berhadapan, Korban memukul Terdakwa dengan shockbraker dan Terdakwa mengeluarkan pisau lalu menusukan pisau tersebut kearah perut dari sisi kiri sebanyak 1 kali. Setelah tertancap kemudian Terdakwa mencabut kembali pisau tersebut;

- Bahwa selanjutnya Korban Budhi Rismawan (alm) dibawa ke Instalasi Gawat Darurat (IGD) yang kemudian pihak dari Rumah Sakit Umum Daerah Majalaya menyatakan korban Budhi Rismawan (Alm) berdasarkan Surat Keterangan Kematian tertanggal 24 Oktober 2024 yang ditandatangani oleh dr. Diva Riamilda dan dr. Brianto Adhy Wichaksana, Sp.B, selaku dokter yang bertugas pada Rumah Sakit Umum Daerah Majalaya, korban dinyatakan telah meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2024 pukul 22.04 WIB;
- Menimbang, bahwa terhadap jenazah korban kemudian dilakukan tindakan autopsi di Rumah Sakit Bhayangkara TK II Sartika Asih Bandung oleh dr. Nurul Aida Fathya, Sp.FM., M.Sc., selaku Dokter Spesialis Forensik sebagaimana hasil *Visum Et Repertum* dengan Nomor: R/Ver/211/X/2024/Dokpol tanggal 25 Oktober 2024, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Pada pemeriksaan korban laki-laki usia antara empat puluh sampai lima puluh tahun, ditemukan luka terbuka pada perut sisi kiri akibat kekerasan tajam. Pada pemeriksaan dalam ditemukan luka tersebut menembus organ hati, lambung, kelenjar anak ginjal kiri. Pendarahan pada rongga perut. Organ-organ dalam pada pucat;
- Sebab matinya orang ini akibat kekerasan tajam di perut yang memotong organ-organ dan menimbulkan pendarahan. Perkiraan waktu kematian antara dua belas sampai delapan belas jam sebelum pemeriksaan luar;

- Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana telah diuraikan di atas menunjukkan bahwa Terdakwa telah melakukan penusukan yang mengakibatkan hilangnya nyawa korban Budhi Rismawan (alm);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu

Halaman 53 dari 62 Putusan Nomor 151/Pid.B/2025/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan dakwaan primair Pasal 338 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Barang siapa;

2. Unsur Dengan Sengaja Menghilangkan Nyawa Orang Lain;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa unsur "barang siapa" yang termuat dalam hukum pidana adalah setiap orang (*natuurlijke person*) yang tunduk sebagai subjek hukum pidana di Indonesia dan dapat dipertanggungjawabkan segala akibat perbuatannya secara hukum melakukan suatu tindak pidana atau melakukan kesalahan (*schuld*) secara individual maupun bersama-sama;

Menimbang, bahwa unsur "barang siapa" secara yuridis menunjuk pada pengertian subjek hukum yang diduga sebagai pelaku tindak pidana, baik karena sifatnya sebagai penyanggah hak dan kewajiban dalam lapangan hukum pada umumnya, maupun karena hakekatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa mengenai unsur "Barang siapa" menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang menjadi terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, unsur "Barang siapa" menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2009, Halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata "Barang Siapa" atau "HIJ" sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang yang bernama Marhaban Basyar Alias Bam Bin Alm Aceng Abdurahman (alm) yang didudukkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini. Selama persidangan, baik berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri, telah terbukti dan membenarkan identitas Terdakwa. Tidak terdapat sangkalan atau keberatan yang diajukan mengenai hal tersebut, sehingga dapat dipastikan bahwa Terdakwa adalah subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;



Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, dan selama berlangsungnya pemeriksaan di persidangan, tidak ditemukan satu pun petunjuk yang mengarah pada kemungkinan terjadinya kekeliruan identitas (*error in persona*) sebagai subjek atau pelaku tindak pidana yang diperiksa. Selain itu, Terdakwa sendiri mengakui bahwa ia adalah pelaku tindak pidana tersebut, mengakui perbuatannya sebagai suatu kesalahan, serta menyadari akibat yang timbul dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur “barang siapa” ini telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur Dengan Sengaja Menghilangkan Nyawa Orang Lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kesengajaan dalam hukum pidana adalah kehendak dan pengetahuan pelaku terhadap perbuatan serta akibat yang ditimbulkan. Bahwa seseorang dikatakan bertindak dengan sengaja apabila yang bersangkutan menghendaki (*willen*) terjadinya suatu tindakan dan menginsyafi (*weten*) baik perbuatan maupun akibat dari tindakan tersebut. Kesengajaan dapat pula dipahami sebagai suatu niat yang disertai dengan kesadaran penuh, yang timbul dari dorongan kehendak bebas untuk melaksanakan suatu perbuatan, yang dalam konteks tertentu. Dengan kata lain, bahwa kesengajaan ditujukan terhadap suatu tindakan, menurut doktrin hukum pidana ada 3 (tiga) bentuk kesengajaan yaitu;

1. Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oormerk*), yaitu suatu keadaan di mana pelaku secara sadar menghendaki terwujudnya suatu perbuatan, baik berupa perbuatan aktif maupun pasif, serta menghendaki timbulnya akibat hukum dari perbuatan tersebut;
2. Kesengajaan sebagai kepastian (*opzet als Zekerheidsbewustzijn*), yaitu suatu bentuk kesengajaan di mana pelaku menyadari dengan pasti bahwa akibat tertentu pasti akan terjadi sebagai konsekuensi dari perbuatan yang ia lakukan, meskipun akibat tersebut bukan merupakan tujuan utama yang dikehendaki oleh pelaku. Dalam hal ini, pelaku tidak secara eksplisit menginginkan timbulnya akibat tersebut, namun secara rasional dapat menyadari bahwa akibat tersebut tidak dapat dihindarkan, dan dengan kesadaran itu pelaku tetap melanjutkan perbuatannya. Oleh karena itu, meskipun akibat yang timbul bukanlah akibat yang secara langsung menjadi maksud dari pelaku, namun karena pelaku mengetahui dengan pasti akan konsekuensi tersebut, maka perbuatannya tetap dikualifikasikan sebagai kesengajaan dan lebih menekankan pada aspek kepastian kesadaran pelaku terhadap akibat dari perbuatannya, yang berdasarkan



ukuran akal sehat manusia pada umumnya, tidak dapat dihindarkan sebagai akibat langsung dari tindakan yang dilakukan;

3. Kesengajaan sebagai kemungkinan (*dolus eventualis*) yaitu suatu keadaan di mana pelaku menyadari adanya kemungkinan timbulnya akibat yang dilarang oleh undang-undang sebagai konsekuensi dari perbuatannya, meskipun akibat tersebut tidak secara langsung ia kehendaki, namun ia tidak mengurungkan niatnya untuk tetap melakukan perbuatan tersebut. Dalam hal ini, pelaku memiliki kesadaran bahwa perbuatannya berpotensi menimbulkan akibat lain yang dilarang, dan ia secara mental menerima atau membiarkan kemungkinan tersebut terjadi, dengan tetap melanjutkan tindakannya tanpa melakukan upaya untuk menghindarinya;

Menimbang, bahwa dari doktrin hukum pidana tersebut berkaitan dengan niat dan kesadaran pelaku dalam melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum, dimana pelaku menyadari atau setidaknya tidaknya membayangkan akan timbulnya akibat dari perbuatannya, namun pelaku tetap dengan sadar melakukan suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa sesungguhnya unsur “dengan sengaja” pada hakikatnya merupakan sikap batin (*mens rea*) yang berada dalam lubuk hati atau sanubari Terdakwa, yang secara langsung tidak dapat dilihat atau dibuktikan secara kasat mata oleh orang lain. Namun pada prinsipnya, setiap perbuatan seseorang merupakan *manifestasi* dari kehendak, niat, atau maksud hatinya, kecuali jika terdapat paksaan atau tekanan dari pihak lain yang menghilangkan kebebasan kehendaknya. Dengan kata lain, sikap lahir atau perilaku seseorang merupakan cerminan dari sikap batinnya, sehingga dari perbuatan lahiriah itulah dapat ditarik kesimpulan mengenai ada atau tidaknya unsur kesengajaan dalam diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan kekuatan alat bukti yang diajukan, keterangan saksi-saksi yang diajukan, serta fakta-fakta hukum yang terbentuk selama persidangan, yang dikaitkan dengan barang bukti yang saling bersesuaian, diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa Marhaban Basyar Alias Bam Bin Alm Aceng Abdurahman (alm) telah ditangkap oleh pihak Kepolisian Sektor Majalaya atas perbuatannya yang melakukan tindak pidana pembunuhan terhadap korban Budhi Rismawan (almarhum) pada hari Kamis, tanggal 24 Oktober 2024, sekitar pukul 18.30 WIB, bertempat di Kampung Saparako RT 03 RW 02 Desa Majalaya, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung;



Menimbang bahwa, peristiwa delik yang dilakukan oleh Terdakwa Marhaban Basyar Alias Bam Bin Alm Aceng Abdurahman (alm) bermula pada hari Rabu 23 oktober 2024, Korban Budhi Rismawan meminjamkan motornya ke Saksi Dodi dan motor tersebut tidak dikembalikan sehingga terjadi cekcok antara Korban, Terdakwa dan Saksi Dodi. Kemudian, Saksi Dodi berbicara "Bam udah aja permasalahan dengan Korban Budhi Rismawan kita bereskan kita datang aja ke rumahnya", kemudian Terdakwa menjawab "ah Terdakwa tadi aja dipukulin sama Korban Budhi Rismawan, Terdakwa minta pegangan buat jaga-jaga, Terdakwa pinjam golok Dod "kemudian Saksi Dodi menjawab "kalau golok gak ada udah disimpan di gudang" kemudian Terdakwa meminta pinjam pisau kemudian Saksi Dodi memberikan 1 (satu) bilah pisau dan pisau tersebut Terdakwa selipkan dipinggang oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam keadaan emosi, Terdakwa dan Saksi Dodi mendatangi rumah korban Budhi Rismawan (alm), lalu istri korban Ai Ikoh langsung menanyakan kepada Terdakwa "ari motor dimana?" (kalau motor di mana?), dan dijawab oleh Saksi, "Teh, insyaallah motor mah ku abdi dibereskan, enjing ge insyaallah aya" (Teh, insyaallah sepeda motornya akan saya bereskan, besok juga insyaallah ada) lalu Terdakwa dan Dodi keluar dan kemudian memanggil dan menyuruh korban keluar untuk menyelesaikan masalahnya. Korban sempat tidak diperbolehkan keluar oleh Istri korban namun tetap keluar dan terjadilah cekcok diantara keduanya. Saat Terdakwa dan korban berhadapan, Korban memukul Terdakwa dengan shockbraker dan Terdakwa mengeluarkan pisau lalu menusukan pisau tersebut kearah perut dari sisi kiri sebanyak 1 kali. Setelah tertancap kemudian Terdakwa mencabut kembali pisau tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil *Visum Et Repertum* Nomor: R/VeR/211/X/2024/Dokpol tanggal 25 Oktober 2024 yang ditandatangani oleh dr. Nurul Aida Fathya, Sp.FM.,M.Sc dokter Spesialis Forensik di Rumah Sakit Bhayangkara TK II Sartika Asih Bandung, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan:

- Pada pemeriksaan korban laki-laki usia antara empat puluh sampai lima puluh tahun, ditemukan luka terbuka pada perut sisi kiri akibat kekerasan tajam. Pada pemeriksaan dalam ditemukan luka tersebut menembus organ hati, lambung, kelenjar anak ginjal kiri. Pendarahan pada rongga perut. Organ-organ dalam pada pucat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebab matinya orang ini akibat kekerasan tajam di perut yang memotong organ-organ dan menimbulkan pendarahan. Perkiraan waktu kematian antara dua belas sampai delapan belas jam sebelum pemeriksaan luar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa Marhaban Basyar alias Bam bin Alm. Aceng Abdurahman (almarhum) telah melakukan serangkaian tindakan yang menunjukkan adanya niat dan kehendak untuk melakukan tindak pidana, yakni dengan meminjam sebilah pisau dari Saksi Dodi, kemudian mendatangi kediaman korban almarhum Budhi Rismawan;

Menimbang, bahwa tindakan Terdakwa tersebut kemudian berujung pada peristiwa yang menimbulkan akibat fatal bagi korban, sebagaimana dibuktikan dalam alat bukti surat berupa *Visum et Repertum* Nomor: R/VeR/211/X/2024/Dokpol tertanggal 25 Oktober 2024, yang ditandatangani oleh dr. Nurul Aida Fathya, Sp.FM., M.Sc, selaku dokter spesialis forensik pada Rumah Sakit Bhayangkara TK II Sartika Asih Bandung, yang menerangkan adanya luka-luka yang relevan dengan penggunaan senjata tajam dan yang menjadi penyebab kematian korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa Marhaban Basyar Alias Bam Bin Alm Aceng Abdurahman (alm) dengan sengaja mendatangi rumah Korban Budhi Rismawa (alm) dengan membawa pisau yang dipinjam dari Saksi Dodi telah membuktikan bahwa Terdakwa menghendaki terjadinya sesuatu tindakan beserta akibatnya apabila melukai Korban pada titik yang mematikan yakni mengakibatkan hilangnya nyawa Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa rangkaian perbuatan Terdakwa tidak dapat dilepaskan dari unsur kesengajaan, baik dalam bentuk kesengajaan sebagai maksud maupun dalam bentuk lain yang relevan menurut doktrin hukum pidana, yang keseluruhannya menunjukkan adanya pertanggungjawaban pidana secara subyektif dari diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Terdakwa di persidangan, Terdakwa mengakui telah melakukan perbuatan tersebut secara sadar, tanpa adanya pengaruh daya paksa (*overmacht*), tekanan, atau paksaan dari pihak manapun. Dengan kata lain, sikap lahiriah dan tindakan Terdakwa merupakan hasil dari kehendak bebas yang didasarkan atas kesadaran diri, termasuk terhadap akibat yang timbul dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan dalam keadaan emosional dan dilatarbelakangi oleh perasaan sakit hati, namun hal tersebut

Halaman 58 dari 62 Putusan Nomor 151/Pid.B/2025/PN Bib

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak menghapus kesadaran dan kemampuan bertanggung jawab secara pidana. Justru kondisi tersebut menguatkan adanya unsur kesengajaan, di mana Terdakwa menghendaki terjadinya perbuatan dan menyadari akibat dari tindakannya (*willens en wetens*) yang merupakan elemen esensial dari kesengajaan dalam tindak pidana, terbukti secara sah dan meyakinkan telah melekat dalam diri Terdakwa pada saat melakukan perbuatan pembunuhan terhadap korban. Oleh karena itu, unsur kesengajaan dalam tindak pidana sebagaimana didakwakan telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 338 KUHP telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, oleh karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Dakwaan Alternatif pertama oleh karena dakwaan bersifat alternatif dan dakwaan pertama telah terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena pembelaan dari penasihat hukum Terdakwa tidak membantah dan tidak menyangkal unsur-unsur tindak pidana yang telah terbukti di persidangan, melainkan semata-mata merupakan permohonan keringanan pidana, maka pembelaan tersebut akan dipertimbangkan sebatas pada hal-hal yang meringankan bagi diri Terdakwa, sebagaimana akan diuraikan dalam bagian pertimbangan mengenai pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana dari diri Terdakwa, baik dalam bentuk alasan pembeda (*rechtvaardigingsgronden*) maupun alasan pemaaf (*schulditsluitingsgronden*), oleh karena seluruh unsur tindak pidana yang didakwakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan, dan tidak terdapat alasan yang dapat membebaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa mengenai berat pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim berbeda pendapat dengan Penuntut Umum dengan berdasarkan pertimbangan hal-hal yang memberatkan maupun meringankan, dihubungkan pula dengan dampak sosial ekonomi serta perlindungan kepada masyarakat maupun Terdakwa, sebagai pembelajaran bagi Terdakwa agar dapat memberikan efek jera maupun pembelajaran, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana sebagaimana termuat di dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah pisau yang pinggir dan ujungnya tajam terbuat dari besi stainless dengan panjang 21 cm (dua puluh satu centimeter) terdapat bercak darah yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Perbuatan terdakwa menyebabkan Korban Budhi Rismawan meninggal dunia serta meninggalkan kepiluan yang mendalam bagi keluarga Korban;

Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan Masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa telah menyesali perbuatannya;
- Terdakwa adalah merupakan tulang punggung dalam keluarga untuk mencari nafkah;
- Terdakwa mengaku belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dengan telah dipertimbangkannya hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan di atas, oleh karena itu diharapkan dengan dijatuhi pidana kepada diri Terdakwa Marhaban Basyar Alias Bam Bin Alm Aceng Abdurahman (alm) diharapkan nantinya dapat memperbaiki sikap, perilaku, dan kepribadiannya agar dikemudian hari tidak mengulangi perbuatannya atau melakukan perbuatan lain yang bertentangan dengan hukum yang berlaku, dan Terdakwa dapat mengambil pelajaran dari perbuatan kejahatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat untuk perkembangan diri baik fisik, mental, dan psikologis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat hukuman yang dijatuhkan adalah tepat dan adil bagi semua pihak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena sebelumnya telah dikabulkan permohonan Terdakwa tentang pembebasan pembebanan biaya perkara, maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 338 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Marhaban Basyar Alias Bam Bin H. Aceng Abdurahman (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja merampas nyawa orang lain” sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 338 KUHP dalam surat dakwaan pertama;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Marhaban Basyar Alias Bam Bin H. Aceng Abdurahman (Alm)**, berupa pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) bilah pisau yang pinggir dan ujungnya tajam terbuat dari besi stainless dengan panjang 21 cm (dua puluh satu centimeter) terdapat bercak darah;
- Dirampas untuk dimusnahkan;**
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung, pada hari Kamis, tanggal 24 April 2025, oleh kami Vici Daniel Valentino, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhamad Martin Helmy, S.H., M.H. dan Dwi Sugianto, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 29 April 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ending Samsudin, S.H., Panitera Pengganti pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Bale Bandung, serta dihadiri oleh Acep Kohar, S.H., Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhamad Martin Helmy, S.H., M.H.
M.H.

Vici Daniel Valentino, S.H.,

Dwi Sugianto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ending Samsudin, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)